

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра гражданского и административного судопроизводства
имени М.С. Шакарян*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Б1.О.13

год набора - 2024

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная, очная форма (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная (группа выходного дня); заочная ¹ , заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня); заочная (ускоренное обучение на базе СПО).
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2026

¹ Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры гражданского и административного судопроизводства № 18 от 22 апреля 2024 года, обновлена на заседании кафедры гражданского и административного судопроизводства № 14 от «09» апреля 2026 года.

Авторы:

Михайлов С.М. – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Самсонова М.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Черных И.И. – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Горбик К.Е. – Юрисконсульт I категории (Корпоративный секретарь) Акционерного общества Владимирский хлебозавод №2.

С.М. Михайлов, М.В. Самсонова, И.И. Черных

Гражданский процесс: рабочая программа дисциплины (модуля) / С.М. Михайлов, М.В. Самсонова, И.И. Черных. – М. : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

Рабочая программа подготовлена с использованием справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ».

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гражданский процесс» является формирование у обучающегося установки на соблюдение прав и свобод человека и гражданина в области частно-правовых отношений, формирование уважительного отношения к правосудию по гражданским делам как универсальной и приоритетной форме защиты прав граждан и организаций,

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда задач. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели. Задачами дисциплины (модуля) являются:

освоение основных доктринальных положений и институтов гражданского процессуального права;

уяснение обучающимися специфики рассмотрения и разрешения гражданских дел в суде общей юрисдикции;

приобретение профессиональных навыков и умений, необходимых для ведения гражданских дел в судах, позволяющих решать конкретные правоприменительные вопросы;

приобретение профессиональных навыков и умений, необходимых для составления и анализа процессуально правовых документов, анализа правоприменительной практики;

приобретение профессиональных навыков и умений, необходимых для ведения экспертно-консультационной деятельности в области защиты прав граждан и организаций в порядке гражданского судопроизводства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Гражданский процесс» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Дисциплина (модуль) «Гражданский процесс» изучается параллельно со следующими дисциплинами (модулями): «Предпринимательское право», «Международное частное право», «Налоговое право (модуль)» предшествует изучению таких дисциплин (модулей), как «Арбитражный процесс», «Экологическое право», а также прохождению производственной практики: правоприменительная практика, а также изучению ряда дисциплин (модулей) части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-2; УК-4;

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5;

Профессиональные компетенции:

ПК-2; ПК-4;

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс». Источники и принципы гражданского процессуального права	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений ОПК -2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования
2. Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) ОПК 4 Способен профессионально толковать нормы права ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и	ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различных способов толкования ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений

	иной официальной документации	ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования
3. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений ОПК -2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК – 4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации
4. Иск. Доказывание и доказательства	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений ОПК 4 Способен профессионально толковать нормы права ПК – 4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических	ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм права ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу

	услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
5. Производство в суде первой инстанции	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) ОПК -5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК – 4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках ИУК 4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) на государственный язык ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
6. Производство по проверке и пересмотру судебных постановлений	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений ОПК -2 Способен применять нормы материального и процессуального права	ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права

	при решении задач профессиональной деятельности ОПК -5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ПК – 4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации
7. Исполнительное производство	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК – 4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации
8. Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений ИУК 2.4. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта

	ОПК 4 Способен профессионально толковать нормы права ОПК -5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ПК – 4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы
--	--	--

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Гражданский процесс» составляет **216** часов, **6** зачетных единиц. Формы промежуточной аттестации – зачет и экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/три семестра	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма (формы) промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс». Источники и принципы гражданского процессуального права	5	4	4	4	Дискуссии	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
2.	Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты, Подведомственность и подсудность гражданских дел.	5	4	14	4	Ролевые и ситуационные игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест

3.	Иск.	5	4	6	22	Работа в малых группах, ролевые игры	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
4	Доказывание и доказательства Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы	8	4	12	22	Лекция-презентация, ролевые игры, работа в малых группах	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
	Итого за 5 сем.		16	36	56		<i>Зачет</i>
5	Производство в суде первой инстанции	6	8	12	6	Имитационная игра, деловые и ситуационные игры, дискуссия, мозговые штурмы	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
6	Производство по проверке и пересмотру судебных постановлений	6	6	10	6	Лекция-дискуссия с участием практических работников, имитационные игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
7	Исполнительное производство	6	2	2	6	Дискуссия, ситуационная игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
8	Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров	6	-	-	6	Мастер-класс с участием практического работника	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий

	Итого за 6 сем.		16	24	32	Экзамен (36 ак. ч. на подготовку и сдачу экзамена)
	Всего по ОФО		32	60	88	

**2.1.2. Тематический план для очной формы
ускоренное обучение на базе СПО**

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Се- мест р/три мест р	Виды учебной дея- тельности и объем (в ак. часах)			Технология об- разовательного процесса	Формы теку- щего кон- троля/ Форма (формы) промежуточ- ной аттеста- ции
			лек- ции	практи- ческие занятия	СР		
1	Предмет и система дис- циплины (модуля) «Гражданский процесс». Источники и принципы гражданского процессу- ального права	5	4	4	4	Дискуссии	Опрос, ре- шение ситу- ационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
2.	Гражданские процессу- альные правоотношения, их особенности и субъ- екты, Подведомствен- ность и подсудность гражданских дел.	5	4	14	4	Ролевые и ситу- ационные игры, мозговой штурм	Опрос, ре- шение ситу- ационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
3.	Иск.	5	4	6	22	Работа в малых группах, роле- вые игры	Опрос, ре- шение ситу- ационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
4	Доказывание и доказа- тельства Процессуальные сроки. Судебные рас- ходы. Судебные штрафы	5	4	12	22	Лекция-презен- тация, ролевые игры, работа в малых группах	Опрос, ре- шение ситу- ационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практиче- ских зада- ний
	Итого за 5 сем.		16	36	56		<i>Зачет</i>

5	Производство в суде первой инстанции	6	8	12	6	Имитационная игра, деловые и ситуационные игры, дискуссия, мозговые штурмы	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
6	Производство по проверке и пересмотру судебных постановлений	6	6	10	6	Лекция-дискуссия с участием практических работников, имитационные игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
7	Исполнительное производство	6	2	2	6	Дискуссия, ситуационная игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
8	Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров	6	-	-	6	Мастер-класс с участием практического работника	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
	<i>Итого за 6 сем.</i>		16	24	32	<i>Экзамен (36 ак. ч. на подготовку и сдачу экзамена)</i>	
	<i>Всего по ОФУО (на базе СПО)</i>		32	60	88		

2.1.3. Тематический план для очно - заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма (формы) промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс». Источники и принципы гражданского процессуального права	5	2	2	24	Дискуссия	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест

2.	Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты	5	4	6	18	Ролевые игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
3.	Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы	5	2	4	22	Ролевая игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
4	Иск. Доказывание и доказательства	5	4	8	16	Ролевые игры	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
	<i>Итого за 5 сем.</i>		12	14	82		<i>Зачет</i>
5	Производство в суде первой инстанции	6	6	14	8	Мозговой штурм, дискуссии, ситуационные игры, деловая игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
6	Производство по проверке и пересмотру судебных постановлений	6	6	4	16	Лекция-дискуссия с участием практических работников, имитационные игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
7	Исполнительное производство	6	-	2	8	Дискуссия, ситуационная игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест

8	Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров	6	-	-	12		Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
	<i>Итого за 6 сем</i>		12	16	53	<i>Экзамен (27 ак. ч. на подготовку и сдачу экзамена)</i>	
	<i>Всего по ОЗФО</i>		24	30	135		

2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма (формы) промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс». Источники и принципы гражданского процессуального права	5	2	2	24	Дискуссия	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
2.	Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты	5	4	6	18	Ролевые игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
3.	Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы	5	2	4	22	Ролевая игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
4	Иск. Доказывание и доказательства	5	4	8	16	Ролевые игры	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий

	<i>Итого за 5 сем.</i>		12	14	82		<i>Зачет</i>
5	Производство в суде первой инстанции	6	6	14	8	Мозговой штурм, дискуссии, ситуационные игры, деловая игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
6	Производство по проверке и пересмотру судебных постановлений	6	6	4	16	Лекция-дискуссия с участием практических работников, имитационные игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
7	Исполнительное производство	6	-	2	8	Дискуссия, ситуационная игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
8	Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров	6	-	-	12		Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
	<i>Итого за 6 сем</i>		12	16	44	<i>Экзамен (36 ак. ч. на подготовку и сдачу экзамена)</i>	
	<i>Всего по ОЗФУО (на базе ВО)</i>		24	30	126		

2.1.5. Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма (формы) промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс». Источники и принципы гражданского процессуального права	5	2	2	24	Дискуссия	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест

2.	Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты	5	4	6	18	Ролевые игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
3.	Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы	5	2	4	22	Ролевая игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
4	Иск. Доказывание и доказательства	5	4	8	16	Ролевые игры	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
	<i>Итого за 5 сем.</i>		12	14	82		<i>Зачет</i>
5	Производство в суде первой инстанции	6	6	14	8	Мозговой штурм, дискуссии, ситуационные игры, деловая игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
6	Производство по проверке и пересмотру судебных постановлений	6	6	4	16	Лекция-дискуссия с участием практических работников, имитационные игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
7	Исполнительное производство	6	-	2	8	Дискуссия, ситуационная игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест

8	Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров	6	-	-	12		Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
	<i>Итого за 6 сем</i>		12	16	44	<i>Экзамен (36 ак. ч. на подготовку и сдачу экзамена)</i>	
	<i>Всего по ОЗФУО (на базе СПО)</i>		24	30	126		

2.1.6. Тематический план для очно-заочной формы обучения – группа выходного дня

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма (формы) промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс». Источники и принципы гражданского процессуального права	5	2	2	24	Дискуссия	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
2.	Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты	5	4	6	18	Ролевые игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
3.	Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы	5	2	4	22	Ролевая игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
4	Иск. Доказывание и доказательства	5	4	8	16	Ролевые игры	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий

	<i>Итого за 5 сем.</i>		12	14	82		<i>Зачет</i>
5	Производство в суде первой инстанции	6	6	14	8	Мозговой штурм, дискуссии, ситуационные игры, деловая игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
6	Производство по проверке и пересмотру судебных постановлений	6	6	4	16	Лекция-дискуссия с участием практических работников, имитационные игры, мозговой штурм	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
7	Исполнительное производство	6	-	2	8	Дискуссия, ситуационная игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
8	Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров	6	-	-	12		Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
	<i>Итого за 6 сем</i>		12	16	53	<i>Экзамен (27 ак. ч. на подготовку и сдачу экзамена)</i>	
	<i>Всего по ОЗФО-ГВД</i>		24	30	135		

2.1.7. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс». Источники и принципы гражданского процессуального права	3	2	2	34	Дискуссии	Тест

2	Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты	3	2	-	32	-	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
3	Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы	3	-	2	30	-	Тест
4	Иск. Доказывание и доказательства	3	-	4	32	Дискуссии, ролевые игры	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
Итого в 1 и 2 сессиях			4	8	128	Зачет (4 ак. часа. на подготовку и сдачу зачета).	
5	Производство в суде первой инстанции	3		2	14	Дискуссии	Тест
6	Производство по проверке и пересмотру судебных постановлений	3	-	-	16	Дискуссии, имитационная игра	Тест
7	Исполнительное производство	3	-	-	16	-	Тест
8	Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров	3	-	-	15	-	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
Итого в 3 сессии			-	2	61	Экзамен (9 ак.ч. на подготовку и сдачу экзамена)	
Всего по ЗФО			4	10	189	Контроль 13 ак.часов	

2.1.8. Тематический план для заочной формы ускоренное обучение на базе СПО

№ п/ п	Раздел дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак.часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс». Источники и принципы	2	2	2	30	Дискуссии	Тест

	гражданского процессуального права						
2	Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты	2	2	-	40	-	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
3	Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы	2	-	-	20	-	Тест
4	Иск. Доказывание и доказательства	2	-	4	40	Дискуссии, ролевые игры	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
Итого в 1 и 2 сессиях			4	6	130	Зачет (4 ак. часа. на подготовку и сдачу зачета).	
5	Производство в суде первой инстанции	2		6	15	Дискуссии	Тест
6	Производство по проверке и пересмотру судебных постановлений	2	-	2	20	Дискуссии, имитационная игра	Тест
7	Исполнительное производство	2	-	-	20	-	Тест
8	Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров	2	-	-	10	-	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
Итого в 3 сессии			-	8	55	Экзамен (9 ак.ч. на подготовку и сдачу экзамена)	
Всего по ЗФО			4	14	185	Контроль 13 ак.часов	

**2.1.9. Тематический план для заочной формы
(ускоренное обучение на базе ВО)/ заочной формы
(ускоренное обучение на базе ВО ГВД)**

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Образовательные технологии	Формы текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практические занятия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс». Источники и принципы гражданского процессуального права	3	2	-	20		Тест
2.	Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты	3	-	-	66		Тест, задания для самостоятельной работы
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
3.	Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы	3	-	-	20		Тест, задания для самостоятельной работы
4	Иск. Доказывание и доказательства	3	-	4	18	Дискуссии, ролевые игры	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
5	Производство в суде первой инстанции	3	2	2	28	Дискуссии	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
6	Производство по проверке и пересмотру судебных постановлений	3	-	2	18	Дискуссия, имитационная игра	Опрос, решение ситуационных заданий (кейс-стади), дискуссия, тест
7	Исполнительное производство	3	-	-	13	-	Тест

8	Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров	3	-	-	12	-	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
	<i>Всего по ЗФУО (на базе ВО)</i>		4	8	195	<i>Экзамен (9 ак. ч. на подготовку и сдачу экзамена)</i>	

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел первый

ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС». ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Тема 1. Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс»

Конституция РФ о праве на судебную защиту. Формы защиты прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, публичных образований.

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система и значение гражданского процессуального права.

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.

Источники гражданского процессуального права. ГПК РФ (структура, основное содержание).

Нормы гражданского процессуального права; действие их во времени и пространстве. Аналогия гражданского процессуального закона и права.

Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Гражданское и административное судопроизводство. Стадии гражданского процесса. Отличия гражданского процесса от арбитражного процесса.

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.

Предмет и система науки гражданского процессуального права. Система дисциплины (модуля).

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Классификация принципов гражданского процессуального права.

Организационно–функциональные принципы гражданского процессуального права. Принципы, определяющие процессуальную деятельность.

Раздел второй

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ИХ ОСОБЕННОСТИ И СУБЪЕКТЫ

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных правоотношений. Содержание гражданских процессуальных правоотношений.

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.

Суд – орган правосудия, обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел.

Понятие, признаки, состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.

Тема 4. Стороны в гражданском процессе

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность.

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников.

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и последствия замены ненадлежащего ответчика.

Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика.

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличия третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело; процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Отличия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, от соучастников (соистцов, соответчиков).

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе

Цель и задачи участия прокурора в гражданском процессе.

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора.

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его процессуальные права и обязанности в зависимости от формы участия.

Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц

Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в интересах неопределенного круга лиц. Условия возбуждения гражданского дела в защиту других лиц. Процессуальные права и обязанности лиц, обращающихся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления с целью дачи заключения по делу. Основания их вступления в дело. Процессуальные права и обязанности государственных органов, органов местного самоуправления.

Отличия участвующих в деле государственных органов и органов местного самоуправления от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, экспертов, специалистов).

Тема 8. Представительство в суде

Понятие представительства в суде. Судебные представители. Лица, которые не могут быть представителями в суде.

Основания и виды представительства.

Полномочия представителя в суде (объем, оформление и подтверждение).

Раздел третий

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ

Тема 9. Подведомственность гражданских дел

Понятие и виды подведомственности. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами и несудебными юрисдикционными органами.

Тема 10. Подсудность гражданских дел

Понятие подсудности. Ее отличие от судебной компетенции.

Виды подсудности. Видовая подсудность. Родовая подсудность.

Территориальная подсудность, ее виды.

Последствия несоблюдения правил подсудности дела. Основания и порядок передачи дела из одного суда в другой.

Тема 11. Процессуальные сроки

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.

Исчисление и приостановление процессуальных сроков. Правила определения разумных сроков разбирательства гражданских дел. Заявление об ускорении рассмотрения дела.

Последствия пропуска процессуальных сроков. Продление, восстановление процессуального срока.

Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов.

Судебные штрафы. Основания наложения судебных штрафов. Порядок сложения или уменьшения штрафа.

Раздел четвертый

ИСК. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Тема 13. Иск

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.

Право на иск и право на предъявление иска.

Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск. Условия принятия и порядок предъявления встречного иска.

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мирное соглашение.

Обеспечение иска.

Тема 14. Доказывание и доказательства

Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе доказывания.

Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства доказывания. Доказательственные факты.

Понятие предмета доказывания. Формирование предмета доказывания по конкретному делу. Факты, не подлежащие доказыванию.

Обязанность доказывания. Раскрытие и представление доказательств. Понятие и значение доказательственных презумпций.

Относимость и допустимость доказательств.

Оценка доказательств.

Классификация судебных доказательств.

Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания.

Свидетельские показания. Процессуальные обязанности и права свидетеля. Свидетельский иммунитет. Порядок допроса свидетелей. Оценка свидетельских показаний.

Письменные доказательства. Классификация письменных доказательств. Документы в электронном виде. Процессуальный порядок представления (истребования), исследования и оценки письменных доказательств.

Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств. Процессуальный порядок представления (истребования), исследования и оценки вещественных доказательств.

Осмотр на месте письменных и вещественных доказательств. Права лиц, участвующих в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра.

Аудио- и видеозаписи. Их отличие от письменных и вещественных доказательств. Процессуальный порядок представления (истребования), исследования и оценки аудио- и видеозаписей. Хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей.

Заявление о подложности доказательств.

Экспертиза в гражданском процессе. Виды судебных экспертиз. Основания и порядок назначения судебной экспертизы. Порядок производства судебной экспертизы. Процессуальные обязанности и права эксперта. Заключение эксперта, его содержание и оценка.

Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста. Отличия процессуального положения специалиста от эксперта.

Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. Обеспечение доказательств до и после предъявления иска.

Судебные поручения. Процессуальный порядок направления и выполнения судебного поручения.

Раздел пятый

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Тема 15. Возбуждение гражданского дела

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок исправления недостатков искового заявления. Оставление заявления без движения.

Принятие искового заявления. Основания и последствия отказа в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления (основания и последствия). Отличия отказа в принятии заявления от возвращения заявления и оставления заявления без движения.

Правовые последствия возбуждения гражданского дела.

Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству

Подготовка дела к судебному разбирательству, ее задачи и значение. Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.

Соединение и разъединение нескольких исковых требований.

Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки проведения). Окончание предварительного судебного заседания.

Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле. Вызов в суд. Содержание судебных повесток и иных

судебных извещений. Порядок доставки и вручения повесток и иных судебных извещений.

Тема 17. Судебное разбирательство

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.

Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки лиц, извещенных или вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок, последствия разрешения). Разбирательство дела по существу. Порядок исследования доказательств. Судебные прения. Принятие и объявление судебного решения.

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличия отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.

Окончание производства по делу без вынесения судом решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличия прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения (по основаниям и правовым последствиям).

Протокол судебного заседания, его содержание, значение и порядок составления. Права лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и подачу замечаний на протокол. Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания.

Тема 18. Постановления суда первой инстанции

Понятие и виды судебных постановлений. Отличия судебного решения от судебного определения.

Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению. Содержание решения (его составные части). Резолютивная часть решений.

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление опечаток и явных арифметических ошибок.

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу.

Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды и основания). Обеспечение исполнения судебного решения.

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Определение порядка и срока исполнения решения суда. Индексация присужденных денежных сумм.

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку вынесения). Законная сила судебных определений. Содержание и значение частных определений.

Тема 19. Заочное производство

Понятие и значение заочного производства. Основания для заочного производства. Порядок заочного производства. Содержание заочного решения.

Обжалование заочного решения. Содержание заявления об отмене заочного решения вынесшим его судом. Порядок рассмотрения данного заявления, полномочия суда. Основания и последствия отмены заочного решения вынесшим его судом.

Законная сила заочного решения.

Тема 20. Приказное производство

Понятие и сущность приказного производства и судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный приказ.

Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа. Основания для отказа в принятии заявления и его возвращения.

Порядок вынесения судебного приказа. Его содержание. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю.

Тема 21. Упрощенное производство

Понятие и сущность упрощенного производства.

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения данных дел.

Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

Тема 22. Производство по делам о защите прав и законных интересов группы лиц

Понятие группового иска и группового производства.

Порядок обращения в суд и возбуждение. Подготовка и порядок рассмотрения этих дел. Решение суда.

Тема 23. Особое производство

Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства и общие правила их рассмотрения.

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Условия установления юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в таких делах. Решение суда.

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Рассмотрение заявления. Решение суда. Отмена усыновления.

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Лица, обладающие правом на обращение в суд. Подсудность дела. Подготовка дела к судебному разбирательству. Рассмотрение заявления. Решение суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина дееспособным.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Право на обращение в суд. Подсудность дела. Рассмотрение заявления. Решение суда.

Признание движимой вещи бесхозной и признание права собственности на бесхозную недвижимую вещь. Подсудность дела. Порядок обращения в суд. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение суда.

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность дела. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. Последствия поступления заявления держателя документа. Рассмотрение дела в случае отсутствия заявления держателя документа. Решение суда.

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. Подсудность дела. Содержание заявления. Решение суда.

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Подсудность дела. Срок подачи заявления. Лица, участвующие в деле. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.

Восстановление утраченного судебного производства. Право на обращение в суд. Подсудность дела. Оставление заявления без движения или рассмотрения. Прекращение производства по делу. Отказ в восстановлении утраченного судебного производства. Рассмотрение дела. Решение суда о восстановлении утраченного судебного производства. Обжалование судебных постановлений, связанных с восстановлением утраченного судебного производства.

Тема 24. Производство по делам с участием иностранных лиц

Понятие международного гражданского процесса, его источники. Значение международных договоров.

Положение иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организаций в гражданском процессе. Иски к международным организациям. Дипломатический иммунитет. Участие иностранного государства в гражданском процессе.

Международная подсудность дел с участием иностранных лиц, ее виды. Судебные поручения иностранных судов.

Процессуальные аспекты применения судом норм иностранного материального права.

Производство по рассмотрению судом заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора РФ.

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей): круг признаваемых и исполняемых в России иностранных решений, условия и порядок их признания и исполнения.

Раздел шестой

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОВЕРКЕ И ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Тема 25. Производство в суде апелляционной инстанции

Понятие, сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание.

Действия судьи суда первой инстанции после получения жалобы (представления). Оставление жалобы (представления) без движения. Возвращение жалобы (представления).

Возвращение дела судом апелляционной инстанции. Приостановление исполнения судебных актов судом апелляционной инстанции.

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции.

Основания для отмены или изменения решения в апелляционном порядке.

Постановление суда апелляционной инстанции.

Обжалование определений суда первой инстанции.

Тема 26. Производство в суде кассационной инстанции

Сущность и значение кассационного производства. Задачи кассационной инстанции.

Особенности кассационного производства в президиуме областного и равного ему по уровню суда.

Право на обращение в кассационный суд общей юрисдикции (субъекты права, объект). Форма и содержание кассационной жалобы (представления), порядок и срок ее подачи.

Принятие кассационной жалобы (представления) к производству суда. Оставление кассационной жалобы (представления) без движения. Возвращение кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по существу.

Приостановление исполнения судебных актов судом кассационной инстанции.

Порядок и пределы рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции.

Основания для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции.

Полномочия кассационного суда общей юрисдикции. Определение кассационного суда общей юрисдикции.

Право на обращение в судебную коллегия Верховного Суда РФ (субъекты права, объект). Форма и содержание кассационной жалобы (представления), порядок и срок ее подачи.

Возвращение кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по существу.

Рассмотрение судьей кассационной жалобы (представления) для решения вопроса о передаче дела для рассмотрения судебной коллегией Верховного Суда РФ. Определения судьи.

Процессуальный порядок и пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления) судебной коллегией Верховного Суда РФ.

Основания для отмены или изменения судебной коллегией Верховного Суда РФ судебных постановлений в кассационном порядке. Полномочия судебной коллегии Верховного Суда РФ.

Определение судебной коллегии Верховного Суда РФ.

Тема 27. Производство в суде надзорной инстанции

Сущность и значение стадии проверки судебных постановлений в порядке надзора.

Право на обращение в Президиум Верховного Суда РФ (субъекты, объекты права, порядок и срок подачи надзорной жалобы (представления), их содержание).

Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы (представления) для решения вопроса о передаче дела для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Определения судьи.

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы (представления) в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению Председателя Верховного Суда РФ или его заместителя.

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ.

Тема 28. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Подача заявления (представления) о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Определение суда о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Раздел седьмой

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Тема 29. Общие положения об исполнительном производстве

Исполнительное производство, его значение.

Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в исполнительном производстве. Органы и организации, исполняющие требования судебных актов и актов иных органов.

Лица, участвующие в исполнительном производстве. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. Лица, содействующие исполнительному производству, их права и обязанности.

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Исполнительные документы, их виды и правовое значение. Исполнительный лист, порядок его выдачи, ответственность за утрату исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.

Срок предъявления исполнительных документов к исполнению (давность исполнения). Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к исполнению.

Общие правила исполнения. Возбуждение исполнительного производства. Меры принудительного исполнения. Расходы по исполнению. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнительного производства и его возобновление.

Окончание исполнительного производства. Прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа.

Поворот исполнения отмененных судебных постановлений.

Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.

Раздел восьмой

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (СПОСОБЫ) РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Тема 30. Медиация

Понятие и значение альтернативных способов разрешения споров. Предпосылки возникновения. Виды. Правовое регулирование в Российской Федерации.

Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации). Требования, предъявляемые к медиаторам. Условия проведения

медиации. Соглашение о медиации. Порядок проведения процедуры медиации. Окончание процедуры медиации, ее правовые последствия.

Тема 31. Арбитраж (третейское разбирательство)

Понятие арбитража и его виды. Значение разрешения гражданско-правовых споров в порядке арбитража. Компетенция арбитража (третейского суда). Арбитражное соглашение.

Порядок третейского разбирательства. Арбитражное решение.

Судопроизводство по делам, связанным с выполнением функций содействия в отношении третейских судов.

Оспаривание решений третейского суда. Право на обращение в суд. Подсудность дела. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда, порядок его рассмотрения. Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда.

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Право на обращение в суд. Форма и содержание заявления, порядок его рассмотрения. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Определение суда.

2.2. Занятия лекционного типа

РАЗДЕЛ I.

ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС». ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Лекция 1: «Предмет и система дисциплины (модуля) «Гражданский процесс»

Содержание:

1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и система. Предмет и система науки гражданского процессуального права.
2. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.
3. Источники гражданского процессуального права.
4. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Гражданское и административное судопроизводство. Стадии гражданского процесса.
5. Гражданская процессуальная форма.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, проанализировать соответствующие положения процессуального закона.

Лекция 2: «Принципы гражданского процессуального права»

Содержание:

1. Понятие принципов гражданского процессуального права, их значение и классификация.
2. Организационно – функциональные принципы правосудия.
3. Принципы, определяющие процессуальную деятельность.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, изучить положения Конституции РФ и законодательства, касающиеся отдельных принципов осуществления правосудия в РФ.

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ИХ ОСОБЕННОСТИ И СУБЪЕКТЫ

Лекция 3: «Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты»

Содержание:

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности.
2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
3. Суд – орган правосудия, обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел.
4. Понятие, состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, касающиеся субъектов права и правоотношения, подготовить необходимый нормативный материал.

Лекция 4: «Стороны в гражданском процессе»

Содержание:

1. Стороны и третьи лица в гражданском процессе.
2. Участие в гражданском процессе прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц.
3. Судебные представители в гражданском процессе.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, касающиеся субъектов права и правоотношения, подготовить необходимый нормативный материал.

РАЗДЕЛ IV.

ИСК. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Лекция 5: Тема: «Иск: часть 1»

Содержание:

1. Понятие иска. Элементы иска.
2. Виды исков.
3. Право на иск и право на предъявление иска.
4. Порядок предъявления иска. Принятие искового заявления.

Задания для подготовки: повторить теоретические положения, касающиеся конституционного права на судебную защиту, форм и способов защиты права, подготовить необходимый нормативный материал.

Лекция 6: Тема: «Иск: часть 2»

Содержание:

1. Возражения против иска. Встречный иск.
2. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мирное соглашение.
3. Обеспечение иска.

Задания для подготовки: повторить теоретические положения, касающиеся конституционного права на судебную защиту, форм и способов защиты права, подготовить необходимый нормативный материал.

Лекция 7: «Доказывание и доказательства: часть 1»

Содержание:

1. Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе доказывания.
2. Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты.
3. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
4. Обязанность доказывания и представления доказательств. Доказательственные презумпции (понятие, значение).

Задания для подготовки: повторить категории философии о целях, содержании, способах познания, общие положения теории права, относящиеся к этапам правоприменения, подготовить необходимый нормативный материал.

Лекция 8: «Доказывание и доказательства: часть 2»

Содержание:

1. Относимость и допустимость доказательств.
2. Оценка доказательств.
3. Классификация доказательств.
4. Отдельные виды доказательств: объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские показания, письменные доказательства, вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключение эксперта.

Задания для подготовки: повторить категории философии о целях, содержании, способах познания, общие положения теории права, относящиеся к этапам правоприменения, подготовить необходимый нормативный материал.

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Лекция 1: «Возбуждение гражданского дела. Подготовка дела к судебному разбирательству»

Содержание:

1. Возбуждение гражданского дела. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
2. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, цели, задачи.
3. Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения.
4. Назначение дела к рассмотрению по существу в судебном заседании.
5. Судебные извещения и вызовы.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, проанализировать соответствующие положения процессуального закона, подобрать для изучения постановления Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся данной темы.

Лекция 2: «Судебное разбирательство»

Содержание:

1. Судебное разбирательство.
2. Окончание производства по делу без вынесения судом решения
3. Заочное производство. Упрощенное производство.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, проанализировать соответствующие положения процессуального закона, подобрать для изучения постановления Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся данной темы.

Лекция 3: «Постановления суда первой инстанции»

Содержание:

1. Понятие и виды судебных постановлений.
2. Решение суда. Заочное решение.
3. Судебный приказ.
4. Определение суда.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, проанализировать соответствующие положения процессуального закона, подобрать для изучения постановления Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся данной темы.

Лекция 4: «Особое производство»

Содержание:

1. Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства. Общие правила рассмотрения дел особого производства.
2. Установление фактов, имеющих юридическое значение.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, проанализировать соответствующие положения процессуального закона, подобрать для изучения постановления Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся данной темы.

РАЗДЕЛ VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОВЕРКЕ И ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Лекция 5: «Производство в суде апелляционной инстанции»

Содержание:

1. Понятие, сущность и значение апелляционного производства.
2. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права) и порядок его реализации.
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
4. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции.
5. Обжалование определений суда первой инстанции.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, касающиеся конституционного права на судебную защиту, проанализировать соответствующие положения процессуального закона, подобрать для изучения постановления Пленума Верховного Суда РФ и постановления Конституционного Суда РФ, относящиеся к изучаемой теме.

Лекция 6: «Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу: часть 1»

Содержание:

1. Сущность и значение стадий пересмотра судебных постановлений в кассационном и надзорном порядках.

2. Право на обращение в суд кассационной и надзорной инстанций. Порядок рассмотрения кассационной, надзорной жалоб (представлений) в судах кассационной, надзорной инстанций.

3. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном и надзорном порядках. Полномочия судов кассационной, надзорной инстанций.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, касающиеся конституционного права на судебную защиту, проанализировать соответствующие положения процессуального закона, подобрать для изучения постановления Пленума Верховного Суда РФ и постановления Конституционного Суда РФ, относящиеся к изучаемой теме.

Лекция 7: «Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу: часть 2»

Содержание:

1. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
2. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств.
3. Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, касающиеся конституционного права на судебную защиту, проанализировать соответствующие положения процессуального закона, подобрать для изучения постановления Пленума Верховного Суда РФ и постановления Конституционного Суда РФ, относящиеся к изучаемой теме.

РАЗДЕЛ VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Лекция 8: «Общие положения об исполнительном производстве»

Содержание:

1. Исполнительное производство, его значение. Проблема исполнительного производства как стадии гражданского процесса.
2. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Органы и организации, исполняющие требования судебных актов и актов иных органов.
3. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. Лица, содействующие исполнительному производству, их права и обязанности.
4. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных документов.
5. Срок давности для предъявления исполнительных документов исполнению. Перерыв и восстановление этого срока.

6. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. Поворот исполнения отмененных судебных постановлений.

Задания для подготовки: повторить общетеоретические положения, касающиеся понятия стадии гражданского процесса, проанализировать соответствующие положения процессуального закона и Федерального закона «Об исполнительном производстве», подобрать для изучения постановления Пленума Верховного Суда РФ и постановления Конституционного Суда РФ, относящиеся к изучаемой теме.

2.3. Занятия семинарского типа

РАЗДЕЛ I.

ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС». ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Практические занятия 1-2: «Принципы гражданского процессуального права»

Содержание:

1. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
2. Классификация принципов гражданского процессуального права.
3. Организационно – функциональные принципы правосудия.
4. Принципы, определяющие процессуальную деятельность.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Составление схемы «Классификация принципов гражданского процессуального права».
3. Подготовка дискуссии «Принципы состязательности и объективной истины: модель соотношения».
4. Подготовка рефератов: «Правовые аксиомы и принципы гражданского процессуального права», «Принцип гласности гражданского процессуального права: соотношение частных и публичных интересов», «Принцип диспозитивности и ограничение его действия в процессе».
5. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва

: Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

РАЗДЕЛ II.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ИХ ОСОБЕННОСТИ И СУБЪЕКТЫ

Практические занятия: 3-4 «Стороны в гражданском процессе»

Содержание:

1. Лица, участвующие в деле: понятие, признаки, состав, процессуальные права и обязанности.
2. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность.
4. Процессуальное соучастие: цель, основания, виды. Процессуальные права и обязанности соучастников.
5. Замена ненадлежащего ответчика: условия, порядок, последствия замены.
5. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, отличие от замены ненадлежащего ответчика.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики гражданской и гражданской процессуальной правоспособности; гражданской и гражданской процессуальной дееспособности.
3. Составление проекта ходатайства о привлечении в дело соответчика в следующей практической ситуации: «Моложанинов предъявил в N-ский районный суд иск к Старилову о выселении. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности Моложанинову, совместно со Стариловым проживает его супруга». Недостающие в условии ситуации данные следует дополнить самостоятельно.
4. Составление проекта ходатайства о замене ненадлежащего ответчика в следующей практической ситуации: «Бесподобный предъявил в N-ский районный суд иск о возмещении ущерба, причиненного порчей забора на принадлежащем ему садовом участке в результате наезда на него автомобиля, управлял которым Молчаливый. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что владеет автомобилем на праве собственности Пехоркин, который «дал порулить» Молчаливому». Недостающие в условии ситуации данные следует дополнить самостоятельно.
5. Подготовка обобщений судебной практики по различным основаниям процессуального соучастия.

6. Подготовка обобщений судебной практики по различным основаниям процессуального правопреемства.

7. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики процессуального правопреемства и замены ненадлежащего ответчика.

8. Ситуационная игра. Качанов обратился в суд с иском к Суметовой об определении места жительства ребенка. Действуя в роли судьи, обучающийся должен разъяснить Качанову и Суметовой их процессуальные права и обязанности.

9. Подготовка ролевой игры «Замена ненадлежащего ответчика».

10. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Практическое занятие 5: «Третьи лица в гражданском процессе»

Содержание:

1. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора: понятие, основания и порядок вступления в процесс. Их процессуальные права и обязанности. Отличия от соистцов.

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: понятие, основания, порядок вступления (привлечения) в процесс. Их процессуальные права и обязанности. Отличия от соучастников (соистцов, соответчиков).

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, и соистцов.

3. Подготовка обобщений судебной практики по различным основаниям участия в деле третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.

4. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, и соучастников (соистцов и соответчиков).

5. Подготовка обобщений судебной практики по различным основаниям участия в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.

6. Составление проекта ходатайства ответчика о привлечении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, и мотивированного определения суда в следующей практической ситуации: «Макшанцева предъявила в N-ский районный суд иск о возмещении вреда здоровью, причиненного наездом на нее автомобиля, принадлежащего ООО «Скорее с нами!»».

Автомобилем управлял работник ООО, Лембех, который доставлял служебную почту». Недостающие в условии ситуации данные следует дополнить самостоятельно.

7. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Практическое занятие 6: «Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц»

Содержание:

1. Цели и задачи участия прокурора в гражданском процессе.
2. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
3. Участие прокурора в суде первой инстанции.
4. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по ст. 46 ГПК РФ. Условия возбуждения гражданского дела. Процессуальные права и обязанности лиц, обратившихся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.
5. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления с целью дачи заключения по делу. Процессуальные права и обязанности этих органов.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Подготовка реферата «Участие прокурора в гражданском процессе: пределы публично-правового вмешательства».
3. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики участия в гражданском процессе прокурора и лиц, указанных в ст. 46, 47 ГПК РФ.
4. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики участия лиц, дающих заключение по ст. 47 ГПК, и экспертов, специалистов.
5. Подготовка обобщений судебной практики по отдельным категориям дел с участием прокурора.
6. Подготовка обобщений судебной практики по отдельным категориям дел с участием лиц, обращающихся в суд по ст. 46 ГПК РФ.
7. Подготовка обобщений судебной практики по отдельным категориям дел с участием лиц, дающих заключение по ст. 47 ГПК РФ.
8. Подготовка ролевой игры «Заключение прокурора по делу о выселении».

9. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Практическое занятие 7: «Представительство в суде»

Содержание:

1. Понятие представительства в суде.
2. Понятие судебного представителя. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
3. Основания и виды представительства.
4. Полномочия представителя в суде (объем и оформление).

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Мозговой штурм: «Профессиональное представительство: доводы «за» и «против»».
3. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики отдельных видов представительства.
4. Составление проектов доверенностей на ведение дела в суде с различным объемом полномочий.
5. Подготовка к проведению ролевой игры «Проверка полномочий представителя в суде».
6. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

РАЗДЕЛ III. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ

Практическое занятие 8-9: «Подведомственность и подсудность гражданских дел»

Содержание:

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
2. Понятие и значение подсудности. Виды подсудности.
3. Разграничение подсудности гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
4. Родовая подсудность.
5. Территориальная подсудность и ее виды.
6. Основания и порядок передачи дела из одного суда в другой.
7. Последствия несоблюдения правил подсудности.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, правовых позиций Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ.
2. Подготовка рефератов «Подведомственность или компетенция: проблемы соотношения», «Конституционное право на надлежащую подсудность в практике Конституционного Суда РФ».
3. Подготовка обобщений судебной практики по спорным ситуациям, связанным с определением подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции.
4. Подготовка обобщений судебной практики по спорным ситуациям, связанным с определением родовой подсудности.
5. Подготовка обобщений судебной практики по спорным ситуациям, связанным с определением территориальной подсудности.
6. Подготовка ролевой игры «Передача дела в другой суд».
7. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Практические занятие 10-12: «Иск»

Содержание:

1. Понятие иска.
2. Элементы иска и их значение.
3. Виды исков.
4. Право на иск и право на предъявление иска.
5. Порядок предъявления иска, последствия его несоблюдения.
6. Защита интересов ответчика (возражения против иска, встречный иск).
7. Изменение иска.

8. Отказ от иска. Признание иска. Мирное соглашение.
9. Обеспечение иска.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Подготовка рефератов: «Основные концепции сущности иска в теории гражданского процессуального права», «Классификация исков по характеру защищаемого интереса», «Право на иск и право на предъявление иска в теории и судебной практике».
3. Анализ предложенных преподавателем текстов 4-6 судебных решений по конкретным делам с целью определения вида иска, предъявленного истцом, и его элементов.
4. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики возражений против иска и встречного иска.
5. Подготовка к ролевым играм: «Признание иска», «Отказ от иска».
6. Подготовка обобщения судебной практики по применению отдельных мер по обеспечению иска.
7. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Практикум: сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учеб. пособие / С. А. Алёхина, А. Т. Боннер [и др.] ; отв. ред. А. Т. Боннер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2018. – 464 с. < <http://ebs.prospekt.org/book/38463> >).

Практическое занятие 13: «Процессуальные сроки»

Содержание:

1. Понятие процессуальных сроков, их значение и виды.
2. Исчисление и приостановление процессуальных сроков.
3. Правила определения разумных сроков разбирательства гражданских дел. Заявление об ускорении рассмотрения дела.
4. Последствия пропуска процессуальных сроков.
5. Продление и восстановление процессуального срока.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики продления и восстановления процессуальных сроков.
3. Подготовка заявления о восстановлении срока на апелляционное обжалование в следующей ситуации: «По иску Мордвинова к Беранже N-ский районный суд вынес решение об отказе в иске в окончательной форме 14 января 2019 года. 15 января 2019 года Мордвинов был госпитализирован в N-

скую инфекционную больницу в срочном порядке с диагнозом «синдром системной воспалительной реакции». Из больницы Мордвинова выписали 19 февраля 2019 года. 21 февраля 2019 года он обратился к юристу за составлением апелляционной жалобы на решение суда». Недостающие в условии ситуации данные следует дополнить самостоятельно.

4. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

РАЗДЕЛ IV. ИСК. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Практическое занятие 14-17: «Доказывание и доказательства»

Содержание:

1. Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе доказывания.
2. Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты.
3. Предмет доказывания: понятие, порядок формирования. Факты, не подлежащие доказыванию.
4. Обязанность доказывания и представления доказательств. Доказательственные презумпции: понятие и значение.
5. Относимость и допустимость доказательств.
6. Оценка доказательств.
7. Классификация доказательств.
8. Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания.
9. Свидетельские показания. Обязанности и права свидетеля. Свидетельский иммунитет. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Оценка свидетельских показаний.
10. Письменные доказательства, их классификация. Процессуальный порядок представления, исследования и оценки письменных доказательств. Документы в электронном виде.
11. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Процессуальный порядок представления, исследования и оценки вещественных доказательств. Осмотр на месте письменных и вещественных доказательств.
12. Аудио- и видеозаписи; их отличие от письменных и вещественных доказательств. Процессуальный порядок представления, исследования и оценки аудио- и видеозаписей.
13. Заявление о подложности доказательств.

14. Понятие и виды судебных экспертиз в гражданском процессе. Основания, порядок назначения и производства судебной экспертизы. Эксперт, его процессуальные обязанности и права. Заключение эксперта: содержание и оценка.

15. Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста. Отличия специалиста от эксперта.

16. Обеспечение доказательств. Судебные поручения.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2. Подготовка рефератов: «Тип процесса и роль суда в доказывании», «Виды свидетельских иммунитетов»

3. Составление схем «Классификации фактов предмета доказывания», «Классификации судебных доказательств», «Классификации письменных доказательств».

4. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики относимости и допустимости доказательств.

5. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики консультации специалиста и заключения эксперта.

6. Подготовка обобщения судебной практики применения различных оснований освобождения от доказывания (общеизвестных и преюдициальных фактов, обстоятельств, подтвержденных нотариусом).

7. Анализ предложенных преподавателем текстов 4-6 судебных решений с целью установления правильности определения предметов доказывания по конкретным гражданским делам.

8. Подготовка к ролевым играм «Признание стороной факта», «Допрос свидетеля», «Осмотр на месте».

9. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Практическое занятие 18: «Судебные расходы. Судебные штрафы»

Содержание:

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.

2. Государственная пошлина: основания и порядок определения.

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела: состав, порядок определения.

4. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов.

5. Судебные штрафы, основания наложения штрафа. Порядок сложения или уменьшения штрафа.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, разъяснений Верховного Суда РФ.

2. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики государственной пошлины и судебных издержек.

3. Подготовка обобщений судебной практики по вопросам, связанным с возмещением отдельных видов издержек, связанных с рассмотрением гражданских дел.

4. Подготовка к ролевой игре «Наложение и сложение судебного штрафа».

5. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Практическое занятие 1-2: «Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство»

Содержание:

1. Задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству.

2. Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей при подготовке дела к судебному разбирательству.

3. Предварительное судебное заседание (цель, порядок и сроки проведения).

4. Назначение дела к судебному разбирательству.

5. Судебные извещения и вызовы. Содержание повесток и иных судебных извещений. Порядок доставки и вручения повесток и извещений.

6. Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством. Части судебного заседания.

7. Последствия неявки лиц, извещенных или вызванных в судебное заседание.

8. Отводы судей, других участников процесса: основания, порядок, последствия разрешения.

9. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.

10. Прекращение производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения (основания и последствия).

11. Протокол судебного заседания (содержание и значение). Подача и рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Пленума Верховного Суда РФ по тематике занятия.

2. Мозговой штурм: «Обязательна ли подготовка гражданского дела к судебному разбирательству?»

3. Подготовка реферата «Значение предварительного судебного заседания».

4. Проведение в форме таблицы сравнительно-правового анализа предварительного судебного заседания по АПК РФ и ГПК РФ.

5. Составление текстов извещения истца о судебном разбирательстве и вызова переводчика в судебное заседание.

6. Ситуационная игра. Крылов обратился в суд иском к Волковой о виндикации кота по кличке «Сен-Себастьян-Джуниор», породы «норвежский лесной кот». Действуя в роли суда, опросите истца по существу заявленных требований, определите круг лиц, участвующих в деле; предмет доказывания и доказательства, необходимые по делу.

7. Мозговой штурм «Обоснован ли отказ от принципа непрерывности?», «Активный суд – благо или порок правосудия?».

8. Подготовка реферата «Истоки права на отвод и их воздействие на современную концепцию отводов в гражданском процессе».

9. Проведение в форме таблицы сравнительного анализа отложения судебного разбирательства и приостановления производства по делу.

10. Проведение в форме таблицы сравнительного анализа прекращения производства по делу и оставления заявления без рассмотрения.

11. Ситуационная игра. Пелейко обратилась в суд с иском к Лаковари о взыскании награды, ранее обещанной Лаковари за найденный альт. В качестве доказательства Пелейко ссылалась на свидетеля Рожкова, а также предоставила объявление о потере альта с предложением о награде. Ответчик Лаковари в ходе подготовки дела к судебному разбирательству потребовал предоставить ему переводчика с финского языка. Действуя в роли судьи, проведите первую часть судебного заседания.

12. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Практические занятия 3-4: «Постановления суда первой инстанции»

Содержание:

1. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного определения.
2. Сущность и значение судебного решения.
3. Требования, предъявляемые к судебному решению.
4. Содержание судебного решения (его составные части).
5. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
6. Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды, основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
7. Законная сила судебного решения (понятие, свойства, пределы).
8. Определения суда первой инстанции: значение и виды.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Пленума Верховного Суда РФ по тематике занятия.
2. Подготовка рефератов: «Справедливость судебного решения как самостоятельное требование, предъявляемое к судебному решению», «Историко-правовой анализ формы судебного решения», «Требование обязательности как определяющее свойство решения государственного суда», «Немедленное исполнение как дополнительная гарантия защиты права».
3. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики судебного решения и определения суда первой инстанции.
4. Подготовка письменного ответа на вопрос: «Могут ли лица, участвующие в деле, ходатайствовать перед судом о вынесении частного определения?».
5. Ситуационная игра. В ходе судебного разбирательства о лишении родительских прав Лопаря суд пришел к выводу, что должностные лица отдела опеки и попечительства районной управы г. Демидовска не исполняли надлежащим образом свои обязанности, что привело к нарушению прав малолетнего Ефима Лопаря. Суд вынес частное определение в отношении должностных лиц отдела опеки и попечительства. Составьте частное определение. Кому должно быть направлено это определение?
6. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Практические занятия -5: «Заочное производство. Упрощенное производство. Приказное производство.»

Содержание:

1. Понятие и значение заочного производства.
2. Основания и порядок заочного производства.
3. Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения (способы обжалования, содержание заявления об отмене заочного решения вынесшим его судом, порядок рассмотрения данного заявления, полномочия суда).
4. Понятие и сущность упрощенного производства.
5. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения данных дел. Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства.
6. Понятие и сущность приказного производства и судебного приказа.
7. Возбуждение приказного производства.
8. Порядок вынесения и выдача судебного приказа. Отмена судебного приказа.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Пленума Верховного Суда РФ по тематике занятия.
2. Подготовка рефератов: «Проблемы обжалования заочного решения», «История развития заочного производства», «Мировая практика упрощения судебных процедур». «Судебный приказ и исполнительная надпись нотариуса: сравнительный анализ».
3. Составление проектов жалобы на заочное решение по конкретному делу, выбранному из материалов судебной практики.
4. Подготовка дискуссии «Приказное производство: преимущества и недостатки».
5. Подготовка эссе на тему: «Упрощение производства: плюсы и минусы».
6. Проведение в форме таблицы сравнительно-правового анализа искового производства и приказного производства.
7. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Практические занятия 6: «Особое производство»

Содержание:

1. Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства и общие правила их рассмотрения.

2. Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих дел. Условия установления юридических фактов. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в таких делах. Решение суда.

3. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.

4. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего (14-18 лет) права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Лица, обладающие правом на обращение в суд. Подсудность дела. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. Рассмотрение заявления. Решение суда. Отмена ограничения в дееспособности и признание гражданина дееспособным.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Пленума Верховного Суда РФ по тематике занятия.

2. Мозговой штурм «Следует ли выделять особое производство как особый вид гражданского судопроизводства?»

3. Подготовка рефератов «Природа дел об ограничении дееспособности граждан», «Современные проблемы установления усыновления (удочерения)».

4. Подготовка деловой игры «Установление фактов, имеющих юридическое значение».

5. Подготовка сравнительной таблицы действий судьи в исковом производстве и действий судьи в особом производстве (на этапах подготовки дела и судебного разбирательства).

6. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс). Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

РАЗДЕЛ VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОВЕРКЕ И ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Практические занятия 7-8: «Производство в суде апелляционной инстанции»

Содержание:

1. Понятие, сущность и значение апелляционного производства.
2. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). Порядок и срок подачи апелляционной жалобы, ее содержание.
3. Действия судьи первой инстанции после получения жалобы. Оставление жалобы без движения. Возвращение жалобы.
4. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
5. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения.
6. Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции.
7. Обжалование определений суда первой инстанции.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ по тематике занятия.
2. Подготовка рефератов: «Положительные и отрицательные стороны полной и неполной апелляции», «Проверка судебных постановлений в системе общеправовых и процессуальных гарантий».
3. Составление схемы «Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения в апелляционной инстанции».
4. Подготовка имитационной игры «Модель рассмотрения дела судом апелляционной инстанции».
5. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Практические занятия 9-10: «Производство в судах кассационной и надзорной инстанций»

Содержание:

1. Сущность и значение стадий пересмотра судебных постановлений в кассационном и надзорном порядках.
2. Право на обращение в суды кассационной и надзорной инстанций (субъекты, объект, содержание жалобы (представления), срок и порядок подачи жалобы или представления прокурора).

3. Решение вопроса о передаче жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании. Порядок рассмотрения кассационной, надзорной жалобы (представления) в судебном заседании судов кассационной, надзорной инстанций.

4. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном или надзорном порядке. Полномочия судов кассационной, надзорной инстанций.

5. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ по тематике занятия.

2. Подготовка реферата «Проблемы реализации права на обращение в суды кассационной и надзорной инстанций»

3. Мозговой штурм «Необходима ли в гражданском процессе «вторая кассация»?», «Необходимо ли сохранение в РФ стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора?».

4. Составление схемы судов, полномочных пересматривать дела в порядке кассации.

5. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики апелляционного, кассационного и надзорного производств.

6. Подберите в материалах судебной практики не менее трех примеров постановлений Президиума ВС РФ и проанализируйте примененные им основания для изменения или отмены судебных постановлений. Составьте презентацию по итогам анализа.

7. Подготовка имитационной игры «Модель рассмотрения дела судом кассационной инстанции».

8. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Практическое занятие 11: «Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу»

Содержание:

1. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

2. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств.

3. Круг лиц, имеющих право инициировать пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

4. Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения заявлений о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Полномочия суда. Содержание определения суда о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ по тематике занятия.

2. Подготовка рефератов: «Практические проблемы реализации права на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам», «Отличия вновь открывшихся и новых обстоятельств».

3. Проведение обобщения правовых позиций Конституционного Суда РФ, касающихся отдельных оснований для пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

4. Составление схемы «Возбуждение и рассмотрение заявления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся и новым обстоятельствам».

5. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

РАЗДЕЛ VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Практическое занятие 12: «Общие положения об исполнительном производстве»

Содержание:

1. Исполнительное производство, его значение. Проблема исполнительного производства как стадии гражданского процесса.

2. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Органы и организации, исполняющие требования судебных актов и актов иных органов.

3. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. Лица, содействующие исполнительному производству, их права и обязанности.

4. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных документов.

5. Срок давности для предъявления исполнительных документов исполнению. Перерыв и восстановление этого срока.

6. Общие правила исполнения.

7. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. Поворот исполнения отмененных судебных постановлений.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Конституционного Суда РФ по тематике занятия.

2. Подготовка рефератов: «Частные службы исполнения. Зарубежный опыт и возможность использования в РФ», «Права взыскателя в исполнительном производстве (анализ российского законодательства с 1864 г.)», «Меры принуждения в исполнительном производстве (на анализе современного международного опыта)».

3. Проведение в форме таблицы сравнительного анализа процессуальных прав суда и судебного пристава-исполнителя в исполнительном производстве.

4. Подготовка дискуссии «Перспективы развития исполнительного производства в России».

5. Ситуационная игра. Судебный пристав-исполнитель Гузеев описал и наложил арест на движимое имущество «Негосударственного открытого университета «Восток-Запад». Кто должен принимать участие в процедуре описи и ареста имущества? Проведите опись и арест движимого имущества. Составьте необходимые процессуальные документы.

6. Решение задач, рекомендованных преподавателем (Гражданский процесс. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Для заочной формы обучения

РАЗДЕЛ I.

ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС». ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Практическое занятие 1: «Принципы гражданского процессуального права»

Содержание:

1. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
2. Классификация принципов гражданского процессуального права.
3. Организационно – функциональные принципы правосудия.
4. Принципы, определяющие процессуальную деятельность.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Подготовка дискуссий: «Принципы состязательности и объективной истины: модель соотношения в разных типах процесса», «Должен ли суд устанавливать истину по делу?», «Принцип диспозитивности и пределы его действия».
3. Мозговой штурм «Гласность или конфиденциальность судебного разбирательства? Нужен ли современному процессу принцип гласности?»
4. Письменное решение практических заданий.

Задание 1

Меркулова обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи жилого помещения, заключенного с Блиновым, ссылаясь на то, что она была введена ответчиком в заблуждение относительно состояния квартиры: помещение оказалось сырым и холодным, в нем она не может проживать по состоянию здоровья.

В ходе судебного разбирательства суд, заслушав объяснения сторон, объявил перерыв до следующего дня. На следующий день суд вынес определение, которым возобновил рассмотрение дела по существу и привлек в качестве истцов племянниц Меркуловой - Мерзлякову Н.В. и Мерзлякову П.В., проживающих совместно с истицей.

Дело было продолжено и рассмотрено в отсутствие Мерзляковой П.В., не извещенной о месте и времени судебного разбирательства, поскольку она в это время находилась в больнице. Мерзлякова Н.В. просила повторно допросить всех свидетелей, ссылаясь на то, что она при исследовании доказательств не присутствовала. Суд данное ходатайство оставил без удовлетворения, ограничившись оглашением свидетельских показаний, зафиксированных в протоколе судебного заседания.

1. Какие процессуальные нормы были нарушены при рассмотрении данного дела?
2. Определите, какие принципы гражданского процессуального права были нарушены?

3. Вправе ли суд привлекать по своей инициативе в процесс истцов, ответчиков?

Задание 2

Районный суд рассматривал спор бывших супругов Петровых об определении места жительства их несовершеннолетних дочерей, Инны и Арины, и участии в их воспитании отдельно проживающего родителя.

По ходатайству Петровой исследование письменных доказательств (личной переписки Петровых) и допрос свидетелей проводились в закрытом судебном заседании. В ходе исследования доказательств выяснился ряд обстоятельств неэтичного поведения каждого из бывших супругов по отношению друг к другу, а также по отношению к детям.

Рассмотрев дело по существу и исследовав представленные сторонами доказательства, судья удалился в совещательную комнату, после чего в присутствии сторон и других лиц публично огласил судебное решение. Ответчица Петрова была лишена родительских прав. В решении было записано, что исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждаются многочисленные факты аморального поведения Петровой в отношении детей, что может негативно отразиться на их нормальном развитии в дальнейшем.

1. Какие ошибки были допущены по делу?
2. Соответствуют ли действия суда принципам гражданского процессуального права?

Задание 3

При рассмотрении мировым судьей дела по иску Савельева к Ищенко о возврате 20 000 рублей, переданных по договору займа, заключенному в устной форме, истец Савельев заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля г-на Тьерри. По утверждению истца свидетель присутствовал при обсуждении условий договора и передаче ответчику денег. Одновременно истец просил суд об обеспечении свидетеля Тьерри (француза по национальности) услугами переводчика, поскольку свидетель недостаточно хорошо владеет русским языком, на котором ведется судопроизводство.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав свой отказ следующим образом: в соответствии с ч. 2 ст. 9 ГПК право пользоваться услугами переводчика принадлежит лишь лицам, участвующим в деле.

Истец также заявил ходатайство о приобщении к материалам дела и исследовании в судебном заседании переписки с ответчиком (распечатки на бумажном носителе сообщений, отправленных по электронной почте), из которых следует, что ответчик неоднократно обращался к истцу с просьбой об изменении срока возврата денежных средств и предоставлении рассрочки погашения долга.

Ответчик Ищенко заявил ходатайство об отложении разбирательства дела с целью ознакомления с представленными доказательствами и подготовки мотивированных возражений. Суд отклонил ходатайство об отложении, объявив вместо этого перерыв на один час.

Во время перерыва суд разрешил дело по иску Борисовой к Борису о расторжении брака и вынес соответствующее решение. По окончании перерыва суд без учета мнения сторон приобщил материалы переписки к делу и продолжил рассмотрение дела.

1. Какие процессуальные нормы были нарушены при рассмотрении данного дела?
2. Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы гражданского процессуального права?
3. Назовите исключения из принципа непосредственности.

Задание 4

Мировой судья рассматривал дело по иску Петренко к ООО «Прогресс» об обязанности ответчика устранить недостатки в выполненной по договору подряда работе и о взыскании 45 000 руб. убытков. В ходе рассмотрения дела истец заявил ходатайство об увеличении размера взыскиваемой суммы на 7 000 рублей. Ответчик ходатайствовал о приобщении к делу акта, подтверждающего ненадлежащее качество выполненных истцом работ. В свою очередь истец просил отложить разбирательства дела для ознакомления с представленными ответчиком документами. Судья в удовлетворении такого ходатайства отказал, рекомендовав ознакомиться с этими документами в ходе процесса, так как они невелики по объему.

Зачитав показания свидетеля со стороны ответчика - Свиридова, написанные им собственноручно, поскольку вследствие болезни он не смог явиться в судебное заседание, судья приобщил к делу акт, с которым успел ознакомиться Петренко. Решением суда в удовлетворении иска было отказано.

1. Какие процессуальные нормы были нарушены при рассмотрении данного дела?
2. Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы гражданского процессуального права?

Задание 5

Карпова обратилась в суд с иском к Карпову о расторжении брака. Рассмотрение дела по иску Карповой к Карпову дважды откладывалось по причине неявки ответчика в судебное заседание.

После открытия третьего заседания по делу выяснилось, что ответчик не был извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства. Исходя из того, что Карпов ни разу в судебное заседание не являлся и, по-видимому, ему безразличен исход дела, суд определил рассмотреть дело по существу в отсутствие неявившейся стороны.

Рассмотрев заявленное Карповой требование, суд его удовлетворил. Одновременно в решении было записано, что несовершеннолетние дети бывших супругов будут проживать с Карповой, и с Карпова взысканы алименты на их содержание.

1. Какие процессуальные нормы были нарушены при рассмотрении данного дела?

2. Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы гражданского процессуального права?

РАЗДЕЛ IV. ИСК. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Практическое занятие 2: «Иск»

Содержание:

1. Понятие иска, его элементы и виды.
2. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска и последствия их отсутствия.
3. Защита интересов ответчика.
4. Изменение иска.
5. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
6. Порядок предъявления иска, последствия его несоблюдения.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Составление сравнительной таблицы элементов исков, классифицируемых в зависимости от способа защиты права.
3. Подготовка дискуссий: «Является ли юридическая заинтересованность предпосылкой права на предъявление иска (по материалам судебной практики)?», «Природа мирового соглашения в гражданском процессе».
4. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики материально-правовых и процессуальных возражений ответчика.
5. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики возражений ответчика против иска и встречного иска.
6. Подготовка обобщения судебной практики по вопросу изменения исковых требований.
7. Подготовка ролевой игры «Отказ от иска».
8. Письменное решение практических заданий.

Задание 1

1. Определите виды исков и проанализируйте их по элементам:

1) иск Кулигина к ООО «Плезир» о признании незаконным увольнения и изменении формулировки причины увольнения в трудовой книжке. В обоснование заявленных требований истцом было указано, что он работал в ООО в должности инженера-конструктора мебели и был уволен с работы за прогул на основании докладной записки начальника цеха. Однако в действительности прогула не было, поскольку в этот день Кулигин находился на другом объекте, принадлежащем ООО «Плезир»;

2) иск Токтарова о расторжении брака с Токтаровой, разделе общего имущества и передаче детей ему на воспитание. Брак между истцом и ответчицей был заключен в 2016 году. Токтаровы имеют общих несовершеннолетних детей: дочь Анжелику, 2015 года рождения, и сына Феоктиста, 2014 года рождения. Ответчица против расторжения брака не возражает, однако претендует на имущество, которое в соответствии с условиями брачного договора, заключенного между супругами, должно принадлежать истцу. Дети, как указано в исковом заявлении, привязаны к отцу, поскольку Токтарова их воспитанием не занимается;

3) иск Разгуляевой к АО «Забытая долина» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В исковом заявлении указано, что Разгуляева работала в АО секретарем-референтом и была уволена за появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии. С актом медицинского освидетельствования, положенным в основание приказа об увольнении, ее не ознакомили. Алкогольные напитки Разгуляева не употребляет, поскольку давно страдает хроническим заболеванием печени;

4) иск Микурова к Васавиной о признании ее утратившей право пользования жилым помещением и выселении. Васавина проживает в двухкомнатной квартире, принадлежавшей на праве собственности ее дяде, Куклину, который вселил ее в жилое помещение и зарегистрировал в качестве члена своей семьи. На основании договора дарения квартира перешла в собственность сына Куклина – Микурова. Васавина отказывается освободить жилое помещение, ссылаясь на то, что ей негде жить;

Задание 2

С иском о защите деловой репутации после смерти Чибисова обратился его бывший работодатель, ЗАО «Купаж» - известный в области производитель вин. В исковом заявлении было указано, что Чибисов работал в ЗАО дегустатором. Журналистом Щеповым в областной газете была опубликована статья под заголовком: «Скромное обоняние дегустатора». В статье содержалась информация о том, что «благодаря непрофессионализму некоего Ч., работающего в крупном предприятии по производству алкоголя, жители нашей области лишены возможности радовать себя качественным вином». После выхода в свет указанной статьи Чибисов уволился с работы, а через некоторое время умер.

Судья отказал в принятии искового заявления, сославшись на п.1 ч.1.ст. 134 ГПК РФ, поскольку посчитал, что ЗАО не является заинтересованным в деле лицом с точки зрения абз.2 п.1 ст. 152 ГК РФ.

1. Правильны ли действия судьи?
2. Раскройте, в чем состоит отличие права на иск от права на предъявление иска?

Задание 3

1. Определите виды возражений ответчика:
 - 1) истцом был пропущен срок исковой давности, установленный для подачи заявления о взыскании задолженности по коммунальным платежам;
 - 2) истец в исковом заявлении квалифицировал спорные правоотношения как трудовые, хотя ответчик выполнял свои обязательства на основании гражданско-правового договора о возмездном оказании услуг;
 - 3) кандидатура эксперта, предложенная истцом, подлежит отводу, поскольку эксперт является троюродным братом истца;
 - 4) истец не представил суду доказательств факта причинения вреда ответчиком;
 - 5) доказательства, представленные истцом в подтверждение причины неявки в судебное заседание, не свидетельствуют о том, что болезнь истца препятствует его явке;
 - 6) третейским судом уже было вынесено ставшее обязательным для сторон решение по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию.

Задание 4

В Андреапольский районный суд Тверской области с иском о лишении родительских прав Тандырова в отношении его несовершеннолетнего сына Ивана, 6 лет, обратилась мать Ивана, Соклакова. В обоснование исковых требований она сослалась на то, что Тандыров страдает хроническим алкоголизмом и поэтому в силу ст. 69 СК РФ должен быть лишен родительских прав в отношении сына.

В судебном заседании Тандыров предъявил встречный иск к Соклаковой об ограничении ее в родительских правах. В исковом заявлении Тандыров указал, что в настоящее время они с Соклаковой совместно не проживают; ранее он действительно злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно помещался для лечения в наркологический диспансер. Однако сейчас алкоголь не употребляет, что подтверждается справкой из диспансера; нашел хорошую работу, старается уделять больше времени воспитанию сына, чему препятствует его мать. Соклакова ведет себя легкомысленно, старается устроить свою личную жизнь, для чего часто посещает ночные клубы, оставляя ребенка на ночь у своих друзей.

1. Определите, имеются ли основания для предъявления Тандыровым встречного иска?

2. Если соответствующие основания имеются, составьте проект встречного искового заявления.

Задание 5

Карапетов обратился в суд с иском к Пузыреву о взыскании с него суммы долга в размере 576000 руб. В судебном заседании было установлено, что согласно исполнительному листу в пользу Карапетова с Пузырева, Забытова и Неровного уже взыскивается в солидарном порядке 785000 руб.

Карапетов и Пузырев представили на утверждение суда мировое соглашение, согласно условиям которого истец отказывается от взыскания, а ответчик обязуется в счет погашения долга выплатить причитающуюся Карапетову сумму долга Муранову.

1. Имеются ли основания для утверждения судом данного мирового соглашения?

2. Как должен поступить суд?

Задание 6

Буранов обратился в суд с иском к Ушакову о расторжении договора найма жилого помещения. В обоснование заявленных требований Буранов указал, что между ним и ответчиком был заключен договор найма однокомнатной квартиры, принадлежащей Ушакову на праве собственности, сроком на 1 год. Согласно условиям договора въехать в жилое помещение Буранов мог через 3 дня после его заключения. В присутствии представителя агентства по купле-продаже и найму жилых помещений Ушаков передал ему ключи от квартиры.

Однако через 3 дня после заключения договора попытка Буранова попасть в квартиру окончилась неудачей: входная дверь была заменена, ключи к замку не подходили. Истец просит со ссылкой на подп.1 ст. 620 ГК РФ расторгнуть договор в судебном порядке, вернуть ему сумму залога и платеж за первый месяц проживания, а также возместить расходы на оплату услуг агентства.

В ходе судебного заседания Ушаков подтвердил, что он действительно заменил дверь в квартиру, однако запасной комплект ключей не успел передать Буранову.

В ответ на указанное заявление истец изменил исковое требование и просил признать договор найма недействительным, ссылаясь на то, что в момент его заключения Ушаков, состоящий согласно его сведениям на учете в психоневрологическом диспансере, не мог осознавать значения своих действий и руководить ими.

Судья отказал в удовлетворении заявления об изменении иска, сославшись на ч.1 ст.39 ГПК и разъяснив истцу, что одновременного изменения предмета и основания иска закон не допускает.

1. Правильны ли действия судьи?
2. Назовите виды тождества исков.

Практическое занятие 3: «Доказывание и доказательства»

Содержание:

1. Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе доказывания.
2. Понятие судебных доказательств, их классификация. Доказательственные факты.
3. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
4. Обязанность доказывания и представления доказательств. Доказательственные презумпции.
5. Отдельные виды доказательств: объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские показания, письменные доказательства, вещественные доказательства, аудио-видеозаписи, заключения экспертов.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Подготовка обобщения судебной практики применения различных оснований освобождения от доказывания (общеизвестных и преюдициальных фактов, обстоятельств, подтвержденных нотариусом).
3. Подготовка обобщения судебной практики по делам, в которых в качестве доказательств использовалась информация, содержащаяся в сети Интернет.
4. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики относимости и допустимости доказательств.
5. Проведение в форме таблицы сравнительной характеристики консультации специалиста и заключения эксперта.
6. Подготовка ролевых игр «Допрос свидетеля», «Осмотр на месте».
7. Письменное решение практических заданий.

Задание 1

Маланин обратился в районный суд с иском к Луганскому о возмещении ущерба, причиненного имуществу, и взыскании убытков. В обоснование исковых требований истец сослался на то, что по договору им был предоставлен Луганскому в безвозмездное пользование сроком на 6 месяцев ноутбук. По истечении 8-ми месяцев ответчик вернул вещь в состоянии, непригодном для дальнейшего использования, а именно: на поверхности экрана имелись трещины, некоторые кнопки клавиатуры выбиты, элемент питания поврежден.

Возражая против предъявленного иска, ответчик сослался на то, что порча ноутбука произошла не по его вине. В период весеннего паводка в районном центре, где проживают Маланин и Луганский, произошло наводнение.

Многие дома, в числе которых и дом ответчика, были затоплены. Ноутбук пострадал именно в этот период и не по вине Луганского.

1. Определите предмет доказывания по делу.
2. Как распределяются между сторонами обязанности доказывания фактов, его составляющих?
3. Имеет ли значение для дела ссылка Луганского на факт наводнения? Подлежит ли этот факт доказыванию?

Задание 2

Гарилетов обратился в суд с иском к Лобовому о защите авторских прав на статью «Ричард Докинз – творец Всего?», опубликованную в сборнике научных статей «Дарвинизм и эволюция: вызовы XXI века». В исковом заявлении было указано, что в качестве автора статьи в сборнике обозначен Гарилетов, материал был опубликован в мае 2012 года, а в августе того же года истец обнаружил в сети Интернет на сайте, принадлежащем ответчику, свою статью под другим названием «Эволюция или иллюзия: размышления неизвестного автора».

Судья принял исковое заявление Гарилетова, однако обязал его представить помимо ксерокопии статьи из сборника иные материалы, доказывающие авторство истца.

1. Определите предмет доказывания по данному делу.
2. Как распределяются между сторонами обязанности доказывания фактов, его составляющих?
3. Должен ли Гарилетов представлять доказательства своего авторства?
4. Может ли быть исследована в судебном заседании информация, содержащаяся на интернет-сайтах?

Задание 3

Турулов обратился в суд с иском к Дергачеву о взыскании суммы долга в размере 700000 руб. В обоснование исковых требований истец указал, что дал Дергачеву займы указанную сумму сроком на 3 месяца, срок возврата долга прошел, однако ответчик деньги не вернул. Факт передачи суммы подтверждается распиской, оригинал которой был Туруловым утерян, однако сохранилась его ксерокопия. Кроме того, истец ходатайствовал о вызове и допросе в судебном заседании свидетелей – Каргалина и Перетолчина, которые могут подтвердить факт передачи денег.

Туруловым также был представлен составленный нотариусом протокол обеспечения содержащегося на его телефоне смс-сообщения, из которого следует, что Дергачев просил Турулова отсрочить дату возврата суммы долга.

1. Проанализируйте представленные истцом доказательства. Удовлетворяют ли они требованиям относимости и допустимости?
2. Раскройте основания и порядок обеспечения доказательств?

Задание 4

В судебном заседании по делу о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП здоровью Зазнобиной, истица просила приобщить к материалам дела заверенные лечащим врачом письменные показания Рекунова, который находится на излечении в больнице и не может явиться по вызову суда. Кроме того, Зазнобина завila ходатайство о вызове и допросе в судебном заседании ее двоюродного брата, Енохина, который в момент ДТП находился рядом с ней.

Судья приобщил к материалам дела показания Рекунова и направил вызов Енохину. В судебном заседании свидетель Енохин отказался от дачи свидетельских показаний, сославшись на родственные отношения с Зазнобиной.

1. Проанализируйте правильность действий судьи.
2. Вправе ли Енохин отказаться от дачи свидетельских показаний?
3. Какие виды свидетельских иммунитетов устанавливает ГПК РФ?

Задание 5

По делу об установлении отцовства Эвхатова в отношении несовершеннолетнего Дениса, 2016 года рождения, матерью ребенка, Жиховой, было представлено заключение геномной экспертизы, проведенной независимым экспертным центром «ГЕНдар», согласно которому вероятность отцовства Эвхатова в отношении Дениса составляет 89,1%. Жихова также сослалась на то, что они с ответчиком с 2013 года проживали совместно, вместе ездили на отдых, вели общее хозяйство. До рождения сына Эвхатов посещал Жихову в роддоме, однако после того, как родился Денис, ответчик выехал из совместно занимаемой с Жиховой квартиры, сменил номер мобильного телефона и отказывается признавать Дениса своим сыном.

В судебном заседании Эвхатов не отрицал факты совместного проживания и ведения общего хозяйства с Жиховой, однако не признавал себя отцом Дениса.

Вызванный судом для получения консультации специалист–генетик подтвердил, что оснований сомневаться в правильности экспертного заключения по вопросу отцовства Эвхатова у него нет оснований. Экспертом были применены современные методики, проведены все необходимые исследования. Вероятность отцовства, оцененная в 89,1%, свидетельствует о том, что, скорее всего, именно Эвхатов отец Дениса.

Судья вынес решение об удовлетворении иска, сославшись в мотивировочной части на заключение эксперта и консультацию специалиста.

1. Оцените правильность действий и выводов судьи.
2. Имеют ли значение для дела те факты, на которые ссылалась Жихова?

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Практические занятия 1-2: «Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство»

Содержание:

1. Задачи, значение и содержание подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание (цель, порядок проведения).
2. Значение судебного разбирательства. Части судебного заседания.
3. Последствия неявки лиц, извещенных или вызванных в судебное заседание.
4. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
5. Прекращение производства по делу и оставление искового заявления без рассмотрения (основания, последствия).

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ по тематике занятия.
2. Подготовка дискуссий: «Является ли подготовка гражданского дела к судебному разбирательству стадией гражданского процесса?», «Расширение перечня оснований прекращения производства по делу: проблемы теории и потребности судебной практики».
3. Проведение в форме таблицы сравнительного анализа отложения судебного разбирательства и приостановления производства по делу.
4. Проведение в форме таблицы сравнительного анализа прекращения производства по делу и оставления заявления без рассмотрения.
5. Письменное решение практических заданий.

Задание 1

Тихонов 3 ноября 2016 года обратился в суд с иском к туристической компании «Приз-ТУР» о взыскании убытков, причиненных задержкой вылета рейса Мюнхен-Москва, по причине чего он вовремя не успел вернуться из отпуска на работу, был лишен квартальной премии. Получив исковое заявление на личном приеме, судья по просьбе истца выдал ему на руки запрос в диспетчерскую службу авиакомпании на получение справки о времени вылета соответствующего рейса. Кроме того, судья назначил время для представления других доказательств: копии справки о среднем месячном заработке истца; копии приказа о наложении взыскания на истца; справки из бухгалтерии о размере премии, выплачиваемой ежеквартально. Получив 21 ноября 2016 года часть указанных документов, судья вынес определение об оставлении заявления без движения по причине отсутствия документов, подтверждающих требования истца. 24 ноября 2016 года истец предоставил в суд необходимые до-

кументы, и судья возбудил гражданское дело. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судья вынес определение о замене ненадлежащего ответчика «Приз-ТУР» на авиакомпанию, виновную в задержке авиарейса.

1. С какого момента возможно проведение подготовки дела к судебному разбирательству?

2. Как процессуально оформляется начало подготовки?

3. Составьте проект постановления о подготовке дела к судебному разбирательству и запланируйте в нем необходимые в данном случае процессуальные действия.

4. Раскройте процессуальный порядок замены ненадлежащего ответчика.

5. Проанализируйте условия задачи, укажите на допущенные ошибки.

Задание 2

Перед рассмотрением дела о возмещении вреда, причиненного здоровью, представитель ответчика попросил судью сразу после открытия судебного заседания опросить по делу и освободить от дальнейшего присутствия в судебном заседании ответчика, который опаздывает на авиарейс.

После открытия судебного заседания председательствующий предложил секретарю судебного заседания доложить явку лиц, вызванных в процесс, после чего кратко изложил суть дела и предоставил слово ответчику и его представителю. Затем выступил истец, затем - прокурор, привлеченный к участию в деле. После этого слово было предоставлено третьему лицу, заявляющему самостоятельные требования на предмет спора, и третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца. Заслушав лиц, участвующих в деле, суд исследовал доказательства. Затем суд перешел к прениям, в которых лица, участвующие в деле, выступали в том же порядке. Последняя реплика была предоставлена представителю ответчика, после чего суд удалился в совещательную комнату для постановления решения.

В совещательной комнате судья обнаружил документ, не исследованный вместе с остальными доказательствами. Оценив его как имеющий значение для дела, суд учел его при вынесении решения.

1. Соблюдена ли последовательность процессуальных действий, совершаемых в судебном заседании?

2. Все ли необходимые процессуальные действия совершены согласно условию задачи?

3. Как следует поступить суду при обнаружении в материалах дела доказательства, не исследованного в судебном заседании?

Задание 3

21 сентября 2016 года Ширяев обратился в суд с иском к Горелову о защите авторских прав. Суд назначил судебное заседание на 31 октября 2016

года. В судебное заседание явился ответчик Горелов и представитель Ширяева, предоставивший доверенность на ведение дела, выданную Ширяевым в августе 2016 года, и медицинскую справку о госпитализации истца от 20 октября 2016 года с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз». Горелов обратился к суду с ходатайством об оставлении заявления без рассмотрения в связи с тем, что исковое заявление было подано недееспособным лицом. Представитель истца заявил, что суд обязан приостановить производство по делу.

1. Оцените доводы сторон. Как надлежит поступить суду?
2. Каковы условия допуска представителя к участию в судебном заседании?

Задание 4

Алексеев обратился в районный суд г. Балашихи с иском к фабрике «Айсберг» с требованием о возмещении вреда, возникшего из-за приобретения в магазине «Утро» некачественного товара. В судебном заседании выяснилось, что качество товара утрачено в связи с неправильным его хранением в магазине. В связи с этим истец заявил суду, что он хотел бы отказаться от иска и предъявить иск к магазину в другой суд по месту нахождения надлежащего ответчика. Суд принял отказ истца от иска и прекратил производство по делу. Алексеев обратился с новым иском к магазину «Утро» в Перовский районный суд г. Москвы. Установив в ходе производства по делу, что по данному требованию другой суд прекратил производство по делу, Перовский районный суд также прекратил производство.

1. Правильно ли поступили суды в изложенной ситуации? Ответ обоснуйте.

Практические занятия 3: «Постановления суда первой инстанции»

Содержание:

1. Понятие и виды судебных постановлений.
2. Содержание судебного решения (его составные части).
3. Требования, предъявляемые к судебному решению.
4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
5. Немедленное (предварительное) исполнение судебного решения.
6. Законная сила судебного решения (понятие, свойства, пределы).
7. Определения суда первой инстанции: значение и виды.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Пленума Верховного Суда РФ по тематике занятия.
2. Подготовка дискуссии «Является ли судебный приказ актом правосудия?».

3. Проведение в форме таблицы сравнительного анализа обязательного и факультативного немедленного исполнения.

4. Проведение в форме таблицы сравнительного анализа различных способов устранения недостатков судебного решения вынесшим его судом.

5. Письменное решение практических заданий.

Задание 1

Какое постановление должен вынести суд в следующих случаях (ответы обоснуйте):

1) по заявлению Лосева к ООО «АРТ-Т» о выплате начисленной, но не выплаченной заработной платы за ноябрь-декабрь 2016 года;

2) по заявлению Пахомовой с просьбой допустить ее к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;

3) по заявлению на отказ нотариуса совершить нотариальное действие;

4) по иску о возмещении ущерба, причиненного повреждением имущества, если истец отказался от иска;

5) по иску о возврате долга по договору займа, если ответчик иск признал.

Задание 2

Районный суд вынес решения по следующим делам:

1) о компенсации морального вреда;

2) о признании сделки недействительной;

3) о восстановлении на работе неправильно уволенного работника и о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула;

4) о взыскании алиментов на ребенка и престарелых родителей;

5) о лишении родительских прав.

1. Какие из перечисленных решений подлежат немедленному исполнению?

2. Изложите процессуальный порядок решения вопроса об обращении решения к немедленному исполнению?

Задание 3

1. Проверьте, правильно ли изложены резолютивные части в решениях судов:

1) «взыскать с Мельникова Н.М. ежемесячно алименты на содержание дочери Нины 2010 года рождения в пользу Мельниковой О.Д., начиная со 2 апреля 2012 года до совершеннолетия ребенка»;

2) «обязать директора завода «Купол» восстановить Миронова на работе и взыскать в его пользу 60 тыс. руб. за вынужденный прогул с лица, виновного в увольнении»;

3) «разделить совместно нажитое имущество супругов Безруковых пополам, выделив Безруковой стиральную машину, холодильник и мебель, а Безрукову – автомобиль «Пежо», фотоаппарат»;

4) «прекратить деятельность газеты «Простор» в связи с нарушением законодательства о средствах массовой информации»;

5) «взыскать с Трусова Игоря Валентиновича в пользу Дорофеева квартирную плату за два месяца (август и сентябрь) по установленным ставкам».

2. Имеется ли возможность устранения недостатков этих решений самим вынесшим их судом?

Задание 4

Калинин обратился в суд с иском к бывшей супруге Платоновой о взыскании 350 тыс. руб. – компенсации за долю проданного садового домика. В обоснование своих требований истец пояснил суду, что садовый домик – часть совместно нажитого имущества. С ответчицей он вступил в брак в 2004 году; на общие средства в 2014 году они купили садовый домик. В 2015 году отношения с ответчицей разладились, супруги перестали вместе жить и вести общее хозяйство, брак расторгли. В 2016 году ответчица без ведома Калинина продала садовый домик.

Платонова пояснила суду, что ведение общего хозяйства с истцом они прекратили в 2012 году по причине злоупотребления Калининым спиртными напитками. Садовый домик она приобрела в 2014 году исключительно на свои средства, совмещая работу в двух организациях. За ремонт она платила сама. В содержании дома истец участия не принимал. В подтверждение Платонова предъявила квитанции за приобретенные строительные материалы, просила допросить свидетелей Говорухину и Бабину, которые подтвердили, что стороны уже пять лет живут раздельно. Истец злоупотребляет спиртными напитками, садовый домик приобретен Платоновой в период раздельного ведения хозяйства.

Проанализируйте правовую ситуацию и составьте письменно проект судебного решения по данному делу.

РАЗДЕЛ VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОВЕРКЕ И ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Практическое занятие 4: «Производство в суде апелляционной инстанции»

Содержание:

1. Понятие, сущность и значение апелляционного производства.
2. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание.
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения.

5. Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции.

6. Обжалование определений суда первой инстанции.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала, анализ постановлений Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ по тематике занятия.

2. Подготовка дискуссий: «Российская модель апелляционного производства: полная или неполная апелляция?», «Оптимален ли срок на апелляционное обжалование?».

3. Подготовка имитационной игры «Модель рассмотрения дела судом апелляционной инстанции».

4. Письменное решение практических ситуаций.

Задание 1

Мировой судья удовлетворил иск Катеровой к Катерову о расторжении брака. В мотивировочной части решения мировой судья указал, что причиной распада семьи является злоупотребление ответчиком спиртными напитками, скандалы и драки, устраиваемые в семье, унижение человеческого достоинства жены.

Катеров обратился в апелляционный суд, указав в жалобе, что против решения судьи о разводе он не возражает, но не согласен с мотивами, которыми руководствовался суд, удовлетворяя иск. Судья отказал в принятии апелляционной жалобы, указав в определении, что ответчик против решения мирового судьи о расторжении брака не возражает и по существу согласен с ним.

1. Правильно ли поступил судья?

2. Что является объектом обжалования в суде апелляционной инстанции?

3. Может ли быть объектом жалобы часть судебного решения, в частности его мотивы?

Задание 2

Районный суд произвел раздел совместно нажитого имущества супругов Сениных. Резолютивная часть решения была объявлена 2 августа, по окончании рассмотрения дела по существу. Мотивированное решение суда составлено 7 августа. Ответчик Сенин, не согласившись с судебным решением, 3 сентября отправил по почте (как видно по почтовому штемпелю) в адрес областного суда апелляционную жалобу, которая поступила в его канцелярию 5 сентября. Кроме того, Сенин ту же апелляционную жалобу принес в канцелярию районного суда, вынесшего обжалуемое решение, где её зарегистрировали как поступившую 3 сентября. Однако районный судья возвратил апелляционную жалобу в связи с пропуском процессуального срока на обжалование.

1. Дайте оценку данной правовой ситуации.
2. Как исчисляется срок на апелляционное обжалование?
3. Что считается датой вынесения судебного решения?

Задание 3

Суворов обратился в суд с иском к Кислову о возмещении вреда в сумме 65000 руб., причиненного дорожно-транспортным происшествием. В обоснование своих требований он указал, что в результате аварии его автомобилю были причинены технические повреждения. Виновным в ДТП был признан водитель Кислов, управлявший автобусом.

Решением суда первой инстанции от 10 февраля 2016 года иск удовлетворен полностью.

22 февраля 2016 года Кислов подал апелляционную жалобу.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции выяснилось, что собственником автобуса является предприниматель Яковлев, а Кислов управлял автобусом по доверенности.

Оставляя без изменения решение районного суда, суд апелляционной инстанции руководствовался тем, что у Кислова имеется доверенность на управление автобусом, а в день дорожно-транспортного происшествия он самовольно выехал на линию, в связи с чем он и должен нести ответственность за причиненный вред.

1. Правильно ли поступил суд апелляционной инстанции?
2. Вправе ли апелляционный суд принимать и исследовать новые доказательства, устанавливая новые факты?
3. Назовите полномочия суда апелляционной инстанции. Установите связь между отдельными полномочиями и основаниями для отмены и изменения судебных решений.

Задание 4

Укажите, какие из перечисленных ниже определений суда первой инстанции могут быть обжалованы отдельно от решения в суд апелляционной инстанции:

1. О принятии искового заявления и об отказе в принятии искового заявления.
2. О передаче дела в другой суд.
3. О вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.
4. О наложении судебного штрафа.
5. О прекращении производства по делу.
6. Об отказе в обеспечении доказательств.
7. Об отказе в истребовании письменного доказательства.
8. Об отсрочке уплаты государственной пошлины.

9. О восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока.

10. О назначении дела к судебному разбирательству.

Задание 5

Земцова обратилась в Гагаринский районный суд г. Москвы по своему месту жительства к Славину, проживающему в г. Троицке, о расторжении брака и о разделе общего имущества, в составе которого автомобиль «Шкода Фелиция», вклад в банке на имя Славина на сумму 300 тысяч рублей и жилой дом с земельным участком, расположенным в г. Троицке. Свое обращение в данный суд Земцова мотивировала плохим состоянием здоровья, в связи с которым ей трудно ездить в суд по месту жительства ответчика.

Гагаринский суд принял заявление Земцовой, учитывая совокупность правил ст. 29 ГПК РФ и ст. 31 ГПК РФ о подсудности по выбору истца и связи дел о расторжении брака и о разделе имущества.

При рассмотрении дела Славин возражал против рассмотрения дела Гагаринским судом, указывая, что иск о разделе недвижимого имущества должен рассматриваться по месту его нахождения, кроме того, указывал на невозможность раздела дома в натуре, настаивая на проведении судом осмотра дома на месте и привлечении к делу специалиста в данном вопросе.

Гагаринский суд не принял во внимание возражения ответчика и вынес решение о расторжении брака и разделе общего имущества.

Апелляционный суд, рассмотрев жалобу Славина, согласился с его доводами о нарушении правил территориальной подсудности и передал дело на новое рассмотрение в суд г. Троицка.

1. Проанализируйте данную правовую ситуацию.

2. Имеется ли у суда апелляционной инстанции право направить дело на новое рассмотрение?

3. Изучите постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции». Найдите в нем разъяснения, имеющие значение для решения описанной правовой ситуации.

4. Составьте проект апелляционной жалобы Славина.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

1. решение задач из учебного пособия: Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. – 5-е изд., пераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 568 с. – ISBN

9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023);

1. поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;
2. поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
3. поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам с составлением обобщений;
4. составление схем и сравнительных таблиц;
5. подготовка рефератов, эссе, презентаций;
6. подготовка дискуссий и мозговых штурмов;
7. подготовка имитационных, ролевых и деловых игр.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной и очно-заочной форм обучения определены в качестве заданий для подготовки к каждой теме в разделе 2 настоящей рабочей программы.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения:

- самостоятельное планирование времени изучения тем в течение семестра;
- изучение основной и дополнительной литературы;
- изучение нормативных правовых актов;
- изучение судебной практики с подготовкой соответствующих обобщений;
- письменное решение практических заданий;
- подготовка дискуссий;
- подготовка имитационных и ролевых игр;
- составление схем и сравнительных таблиц;
- выполнение письменных работ.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве оценочных средств могут быть использованы, в том числе:

1. Вопросы для устного или письменного опроса
2. Тесты по отдельным темам и всей дисциплине (модулю)
3. Ситуационные задания
4. Задания для составления процессуальных документов
5. Задания для подготовки рефератов, докладов, презентаций
6. Темы для дискуссии
7. Задания для выполнения контрольных работ
8. Контрольные вопросы для подготовки к зачету, экзамену
9. Модельные задания для самостоятельной работы обучающегося.

1) К. обратился в суд с иском к НП «ФК «Рассвет»» о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за задержку выплат заработной платы, компенсации стоимости авиаперелетов.

В материалы дела К. представил два трудовых договора (от 21.06.2016 и от 30.12.2016), заключенных между сторонами, по условиям которых истец принят на работу в Клуб на должность тренера по физической подготовке. Пунктом 10.2 трудового договора от 21.06.2016 предусмотрено, что если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров в срок, указанный в пункте 10.1 трудового договора, то они подлежат разрешению согласно регламенту, установленному АМФР, РФС, ФИФА, УЕФА. В соответствии с п. 10.1 трудового договора от 30.12.2016 если спор между сторонами не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в соответствии с Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.

Определением районного суда производство по делу прекращено на основании абз. 2 ст. 220 ГПК РФ, поскольку возникший спор подлежит рассмотрению третейским судом.

К. не согласился с указанным определением и подал частную жалобу, в которой сослался на то, что из условий заключённых с ним трудовых договоров не усматривается достижение сторонами соглашения о передаче в арбитраж всех или определенных споров, не указано конкретное арбитражное учреждение, администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, включая индивидуальные трудовые споры. По этой же причине названные положения трудовых договоров не свидетельствуют о волеизъявлении руководствоваться арбитражным соглашением, включаемым в утверждаемые общероссийской спортивной федерацией или профессиональной спортивной лигой нормы, устанавливающие права и обязанности субъектов физической культуры и спорта в профессиональном спорте и спорте высших достижений, в положения (регламенты) спортивных соревнований с участием указанных субъектов, в устав общероссийской спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги.

Положения ст. 30 Регламента Российского футбольного союза по статусу и переходу (трансферу), ст. 46 Устава Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз», на которые сослался суд первой инстанции, также нельзя расценить как арбитражное соглашение.

Оцените доводы суда первой инстанции и частной жалобы К.

Какие категории споров могут быть переданы в арбитражное учреждение, администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений?

Как должен поступить суд апелляционной инстанции?

2) СРО ФСО «ВК «Электрон»» обратилась в суд с иском к Общественной организации «Всероссийская Федерация Волейбола» об оспаривании решения.

Районным судом в принятии искового заявления было отказано со ссылкой на п.1 ч.1 ст. 134 ГПК РФ. Суд исходил из того, что истцом заявлены требования о признании незаконным решения исполкома Общественной организации «Всероссийская Федерация Волейбола» в части отказа в продлении срока подачи документов команды «Электрон» для участия в Открытом чемпионате России среди женских команд Суперлиги. Поскольку в силу ст. 36.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» споры о допуске к спортивным соревнованиям рассматриваются в рамках арбитража (третейского разбирательства), то заявленные требования подлежат рассмотрению и разрешению Спортивным Арбитражным Судом при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата», а значит, данный спор не подлежит рассмотрению в судах.

В частной жалобе на определение суда первой инстанции представитель СРО ФСО «ВК «Электрон»» ссылаясь на то, что, применяя к данным правоотношениям положения 36.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», суд не учел, что Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации "Спортивная Арбитражная Палата» на настоящий момент не сформирован, и не является действующим органом по разрешению указанных выше споров.

Оцените доводы суда первой инстанции и частной жалобы представителя.

Каков порядок формирования арбитражного учреждения, администрирующего арбитраж (третейское разбирательство) споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений?

Как должен поступить суд апелляционной инстанции?

10. задания для составления процессуальных документов;
11. задания для подготовки эссе, рефератов, презентаций;
12. темы для дискуссии;
13. вопросы для подготовки к зачету, экзамену.

Подробное описание оценочных материалов содержится в учебно-методическом материале: С.М. Михайлов, М.В. Самсонова, И.И. Черных «Оценочные материалы для текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Гражданский процесс». М., 2019.

В настоящей программе приводятся задания для выполнения контрольной (самостоятельной) работы обучающихся по заочной форме ускоренного обучения, вопросы к зачету, экзамену.

Задания для выполнения контрольных работ для заочной формы

Методические рекомендации

Контрольные задания состоят из 2-х заданий: первое посвящено теме «Лица, участвующие в деле. Судебное представительство»; второе – «Подведомственность и подсудность гражданских дел». Задания выполняются строго

по варианту, определяемому в зависимости от первой буквы фамилии обучающихся.

Выполнение задания 1 предполагает определение процессуального положения каждого из участников процесса в зависимости от характера юридической заинтересованности. Необходимо раскрыть содержание таких понятий как: «стороны», «истец», «ответчик», «третьи лица» и др. Дать правильный ответ на поставленные в условии задачи вопросы поможет также анализ спорного материального правоотношения, находящегося на рассмотрении суда. Поэтому при решении задания 1 неизбежно обращение к нормам материального права, содержащимся в ГК, ТК, СК и других нормативных правовых актах.

Выполнение задания 2 предполагает определение подведомственности конкретных требований с учетом норм ГПК РФ, АПК РФ и других законов, а также подсудности дел, если они относятся к ведению судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Необходимо также дать ответы на теоретические вопросы о понятии и видах подведомственности и подсудности гражданских дел. Для правильного решения задания необходимо повторить устройство судебной системы в РФ, обратившись к положениям ФКЗ «О судебной системе РФ» и ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ».

Для выполнения данного задания необходимо самостоятельное изучение материалов судебной практики судов общей юрисдикции, арбитражных судов или Конституционного Суда РФ. Это может быть сделано при помощи справочно-правовых систем «ГАРАНТ», «КонсультантПлюс», ГАС «Правосудие», а также с использованием официальных сайтов судов и иных информационных ресурсов.

Работа с материалами судебной практики предполагает выяснение сути правового спора, определение субъектного состава спорного правоотношения, установление подведомственности и подсудности, выявление и анализ ошибок, допущенных судом при определении надлежащего суда для его рассмотрения. Для обоснования своих выводов рекомендуется использовать результаты проведенного анализа материалов судебной практики с указанием реквизитов материалов судебной практики и источника получения информации. Недопустимо приложение текстов судебных решений.

ВАРИАНТ 1

для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв от «А» до «Е» включительно

Задание 1

Татьяна Ильина, популярный блогер, в позднее вечернее время для поездки за город вызвала такси через приложение «Карета». Таксист курил в салоне, и на просьбу потушить сигарету отреагировал агрессивно, сказал, что отказывается везти Ильину и высадит ее на загородной трассе или пусть пассажирка платит по двойному тарифу. Приехав на место назначения, водитель такси заблокировал дверь и не выпускал пассажирку без оплаты поездки по

завышенной цене. Ильина сообщила водителю, что ведет прямой эфир на своем канале в сети «Интернет» и попыталась снять на смартфон лицо водителя. После этого таксист открыл двери и выпустил пассажирку. Ильина сообщила в компанию - агрегатор «Карета», но там заявили, что они ни при чем, претензии нужно предъявлять к нанявшему водителя таксопарку, зарегистрированному в другом городе.

Ильина обратилась в Роспотребнадзор имеющий право контролировать услуги подобных площадок, с просьбой через суд защитить права клиентов на безопасность при использовании сервиса по заказу такси.

1. Вправе ли Роспотребнадзор обратиться в суд с иском? В защиту чьих интересов может выступать указанный государственный орган? В каких формах государственные органы могут участвовать в гражданском судопроизводстве?

2. Кто должен занять процессуальное положение сторон в данном деле?

3. Какие еще лица, кроме сторон, могут быть привлечены к участию в данном деле?

Задание 2

1. Раскройте понятие и значение подведомственности гражданских дел, назовите виды подсудности, укажите последствия несоблюдения правил подсудности.

2. Определите, подсудны ли указанные ниже дела судам общей юрисдикции. Если дело подлежит рассмотрению судам общей юрисдикции, то определите его родовую и территориальную подсудность:

1) три работника Архангельского регионального филиала ПАО «Ростелеком» были уволены по сокращению штатов. Работники имеют регистрацию по месту пребывания в г. Архангельск, а постоянное место жительства в различных регионах: Иванов в г. Вологда, Петров и Васечкин – в г. Москва и Санкт-Петербург соответственно. Считая свое увольнение незаконным, работники планируют обратиться в суд. Определите, в какие суды они могут обратиться с иском о восстановлении на работе.

2) по иску Дорониной к Доронину о расторжении брака и разделе совместно нажитого недвижимого имущества: квартиры, расположенной в г. Санкт-Петербург, земельного участка, находящегося в Калужской области. Истица проживает в г. Москва, место жительства ответчика неизвестно, он более года не поддерживает связь с женой;

3) по требованию Шарикова о возмещении расходов, затраченных им на восстановление здоровья, в связи с оказанием ему некачественных медицинских услуг в размере 42 000 рублей. Изменится ли подсудность спора, если после принятия его к производству Шариков заявит требования о взыскании неустойки за отказ добровольно удовлетворить его требования в размере 9 тыс. рублей и компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей?

4) по иску ТСЖ «Домовой» к индивидуальному предпринимателю Чистякову о расторжении договора об оказании услуг по уборке помещений и

возврате 50 000 рублей, уплаченных в качестве аванса. Что следует предпринять суду, если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что ИП Чистяков утратил статус индивидуального предпринимателя?

ВАРИАНТ 2

для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв от «Ж» до «Л» включительно

Задание 1

Борисов и Рогов владеют на праве собственности смежными земельными участками. Рогов возвел сплошное металлическое ограждение между земельными участками, принадлежащими на праве собственности ему и соседу Борисову. По мнению Борисова, этот забор установлен с нарушением границ земельных участков и сокращает принадлежащую ему территорию на 10 метров. В связи с этим, Борисов обратился в суд иском к Рогову об установлении границы между земельным участком и об обязанности Рогова демонтировать ограждение. После возбуждения судом дела по этому иску Борисов подарил свой земельный участок своему сыну Андрею и заявил суду ходатайство о замене его как истца на правопреемника, Андрея. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, указав, что изменение собственника имущества на основании договора дарения не влечет перехода права требования по заявленному предыдущим собственником иску и предложил Андрею вступить в дело в качестве третьего лица.

1. Каковы основания процессуального правопреемства? Имеются ли в данном случае основания для удовлетворения ходатайства Борисова о допуске его сына в качестве правопреемника? Каков порядок допуска правопреемника к участию в деле?

2. Может ли Андрей занять процессуальное положение третьего лица? В чем отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора?

3. Действуя в качестве юриста, подготовьте консультацию для Андрея, разъясняя ему, как действия необходимо ему совершить для защиты его интересов в данном деле.

Задание 2

1. Раскройте понятие и значение подсудности гражданских дел, назовите виды территориальной подсудности. Назовите последствия несоблюдения правил родовой и территориальной подсудности.

2. Определите, подсудны ли указанные ниже дела судам общей юрисдикции. Если дело подлежит рассмотрению судам общей юрисдикции, то определите его родовую и территориальную подсудность:

1) по иску Дробиловой к Дорину о расторжении брака и взыскании алиментов на ребенка 12 лет, который с ней проживает. Мать с ребенком временно зарегистрированы в г. Москва, мать является собственником квартиры,

расположенной в г. Тула. Дорин не имеет в собственности никакого имущества, ранее проживал у своей матери в г. Томске, в настоящее время связь со своей женой и сыном не поддерживает;

2) по требованию Рязанова, проживающего в г. Белгород, о возмещении убытков в размере 90 000 рублей и морального вреда в размере 200 000 в связи с некачественным оказанием туристских услуг. Место нахождения туроператора «Аktion» является г. Санкт-Петербург, турагента «Путешественник», с которым был заключен договор, - г. Москва;

3) по иску Минкиной, проживающей в г. Москва, к Васильевой, проживающей в Волоколамске, об определении порядка пользования земельным участком, находящимся в Ярославской области;

4) по иску бывшего генерального директора Свиркина, проживающего в г. Волгоград, к ЗАО «Охота и рыбалка», расположенного в г. Астрахань, об оспаривании решения совета директоров об отстранении его от должности, о восстановлении на работе.

ВАРИАНТ 3

для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв от «М» до «П» включительно

Задание 1

Алексеев обратился к ПАО «Энергетик» с иском в суд о возмещении убытков в размере 16 550 руб., возникших в связи с поломкой холодильника из-за резкого скачка электроэнергии в сетях.

ПАО «Энергетик» заявленные требования не признало, в своих возражениях ссылалась на то, что согласно их приборам учета отпускаемой электроэнергии никакого скачка в энергосети не было. Холодильник мог выйти из строя по причине его некачественного изготовления, и претензии относительно возмещения вреда надо предъявлять производителю, а не к ПАО «Энергетик».

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что холодильник был приобретена у ИП «Серов». На холодильнике имелась маркировка изготовителя - ООО «Молния».

1. На основе анализа спорного правоотношения определите надлежащие стороны в данном деле. Может ли суд отказать в принятии искового заявления при предъявлении иска к ненадлежащему ответчику?

2. Вправе ли суд по своей инициативе привлечь в процесс ИП «Серов» и ООО «Молния»? Если да, то в каком процессуальном статусе? Вправе ли суд по своей инициативе заменить ПАО «Энергетик» на ИП «Серов» и/или ООО «Молния»?

3. Действуя в качестве юриста, подготовьте консультацию для Алексеева, разъясняя ему состав лиц, участвующих в данном деле, а также кто из лиц, содействующих правосудию, может быть привлечен в процесс и для чего.

Задание 2

1. Раскройте понятие и значение подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. Определите родовую подсудность гражданских дел. Назовите последствия несоблюдения правил родовой подсудности.

2. Определите, подсудны ли указанные ниже дела судам общей юрисдикции. Если дело подлежит рассмотрению судам общей юрисдикции, то определите его родовую и территориальную подсудность:

1) по иску Васина, проживающего со своим несовершеннолетним ребенком в г. Ставрополь, к бывшей жене и ее родителям об определении порядка общения с ребенком. Бывшая жена Васина проживает в г. Калининград, ее родители в г. Мурманск;

2) по заявлению индивидуального предпринимателя Петровичева об оспаривании решения трудовой инспекции о привлечении его к ответственности за нарушение трудового законодательства;

3) по заявлению ООО «ЗКС» о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав на аудиовизуальное произведение «Солнечный круг», которое, по утверждению заявителя, размещено на сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://myzyka.net>, без разрешения правообладателя - ООО «ЗКС»;

4) по требованию Гавриловой, проживающей в г. Рязань, о возмещении убытков в связи с утратой багажа во время следования поездом по маршруту Москва- Сочи.

ВАРИАНТ 4

для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв от «Р» до «Я» включительно

Задание 1

После гибели родителей в автомобильной аварии 10 летний Игорь Петров был передан под опеку своей бабушке. Совершеннолетний родной брат Игоря, Максим, не соглашался с бабушкой в вопросах о методах воспитания, он считал, что бабушка излишне строга и консервативна, ограничивает общение Игоря со сверстниками, препятствует его развитию в области освоения новых технологий. При этом бабушка подвергает несовершеннолетнего внука наказаниям, унижающим достоинство ребенка и причиняющим вред физическому и нравственному здоровью Игоря. В связи с этим Максим, устроившись на работу и приобретя возможность раздельного проживания с бабушкой, обратился в суд с иском к бабушке о лишении ее родительских прав и передаче ему на воспитание Игоря. Суд отказал в принятии искового заявления Максима, сославшись на статью 134 ГПК РФ и мотивируя тем, что требование о лишении или ограничении родительских прав может быть предъявлено только в отношении родителей ребенка.

1. Как определяются надлежащие стороны по данному делу? Определите процессуальное положение указанных лиц с учетом норм материального права.

2. Каковы последствия обнаружения ненадлежащей стороны в деле?
4. Правильно ли поступил суд? Действуя в качестве юриста, подготовьте консультацию для Максима, разъясняя ему состав лиц, участвующих в данном деле, а также действия необходимо ему совершить для защиты интересов брата в связи с отказом в принятии искового заявления.

Задание 2

1. Раскройте понятие, значение, виды подсудности гражданских дел. Определите основания и порядок передачи дела в другой суд. Назовите последствия несоблюдения правил подсудности.

2. Определите, подсудны ли указанные ниже дела судам общей юрисдикции. Если дело подлежит рассмотрению судам общей юрисдикции, то определите его родовую и территориальную подсудность:

1) по иску Поляковой, проживающей в Краснодаре, к Демину, проживающему в Санкт-Петербурге, об установлении отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка;

2) по иск прокурора Энского района Тульской области в интересах муниципального образования к ЗАО «Руберг» о взыскании арендных платежей за пользование земельным участком;

3) по иску Серегина к организаторам лотереи о возврате ему суммы, потраченной на приобретение 100 лотерейных билетов, в связи с предоставлением организаторами недостоверной информации: ни один из купленных Серегиним билетов не выиграл, между тем в афише было указано, что каждый 10 билет выигрышный;

4) по иску Савельевой к Васильевой о расторжении договора купли-продажи квартиры, возмещении убытков, причиненных продажей жилого помещения с существенными недостатками. Савельева проживают в г. Санкт-Петербург, Васильева – в г. Норильск, квартира расположена в г. Светлогорск, Калининградской области. В договоре содержится условие о том, что все споры в связи с исполнением данного договора подлежат рассмотрению в суде по месту жительства истца.

Контрольные вопросы для подготовки к зачету, экзамену (билеты к зачету, экзамену могут содержать теоретические вопросы и практические ситуации)

1. Формы защиты прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, публичных образований. Право на судебную защиту.
2. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод, система и значение. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.
3. Источники гражданского процессуального права.
4. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Гражданское и административное судопроизводство. Стадии гражданского процесса.

5. Гражданская процессуальная форма: сущность, основные черты и значение.
6. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Классификация принципов.
7. Организационно-функциональные принципы правосудия.
8. Принципы, определяющие процессуальную деятельность.
9. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности, основания возникновения, изменения и прекращения.
10. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
11. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел.
12. Лица, участвующие в деле: понятие, признаки, состав, процессуальные права и обязанности.
13. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
14. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности.
15. Процессуальное соучастие: понятие, основания и виды. Процессуальные права и обязанности соучастников.
16. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика: условия, порядок и последствия.
17. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, отличия от замены ненадлежащего ответчика.
18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора: понятие, основания, порядок вступления в дело, процессуальные права и обязанности, отличия от соистцов.
19. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: понятие, основания, порядок вступления (привлечения) в дело, процессуальные права и обязанности, отличия от соучастников.
20. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора в суде первой инстанции.
21. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц: цель, основания и формы участия, процессуальные права и обязанности.
22. Представительство в суде: понятие, основания, виды,
23. Полномочия представителя в суде: объем и оформление.
24. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
25. Понятие подсудности и ее виды.
26. Разграничение подсудности гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
27. Родовая подсудность.
28. Территориальная подсудность и ее виды.

29. Последствия несоблюдения правил подсудности. Основания, порядок и последствия передачи дела в другой суд.
30. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды.
31. Исчисление процессуальных сроков. Заявление об ускорении рассмотрения дела. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков.
32. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
33. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов.
34. Понятие иска и его элементы.
35. Виды исков.
36. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска и последствия их отсутствия.
37. Изменение иска.
38. Отказ от иска. Признание иска. Мирное соглашение.
39. Защита интересов ответчика (возражения против иска, встречный иск).
40. Обеспечение иска.
41. Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе доказывания.
42. Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. Классификация судебных доказательств.
43. Предмет доказывания: понятие, состав образующих его фактов, порядок их определения.
44. Факты, не подлежащие доказыванию.
45. Обязанность доказывания и представления доказательств. Доказательственные презумпции (понятие и значение).
46. Относимость и допустимость доказательств.
47. Оценка доказательств.
48. Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания.
49. Свидетельские показания. Процессуальные обязанности и права свидетеля. Свидетельский иммунитет. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Оценка свидетельских показаний.
50. Письменные доказательства, их классификация. Документы в электронном виде. Процессуальный порядок представления (истребования), исследования и оценки письменных доказательств.
51. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Процессуальный порядок представления (истребования), исследования и оценки вещественных доказательств.
52. Аудио- и видеозаписи. Процессуальный порядок представления (истребования), исследования и оценки аудио-и видеозаписей.
53. Заявление о подложности доказательств: основания, порядок, последствия.

54. Экспертиза в гражданском процессе: основания, порядок назначения. Виды судебных экспертиз. Процессуальные обязанности и права эксперта.
55. Заключение эксперта как доказательство; его содержание и оценка.
56. Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста. Отличие процессуального положения специалиста от эксперта.
57. Обеспечение доказательств: понятие, основания и порядок обеспечения.
58. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
59. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок исправления недостатков искового заявления.
60. Отличие отказа в принятии заявления от возвращения заявления и оставления заявления без движения.
61. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, ее задачи и значение. Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки дела к судебному разбирательству.
62. Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки проведения). Окончание предварительного судебного заседания.
63. Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле. Извещения и вызовы суда.
64. Значение судебного разбирательства. Части судебного заседания.
65. Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок разрешения заявленного отвода, последствия удовлетворения.
66. Последствия неявки лиц, извещенных или вызванных в судебное заседание.
67. Отложение разбирательства дела.
68. Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания. Процессуальный порядок приостановления и возобновления производства, отличия от отложения разбирательства дела.
69. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия.
70. Оставление заявления без рассмотрения: понятие, основания, последствия, отличия от прекращения производства по делу.
71. Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок подачи и рассмотрения замечаний лиц, участвующих в деле, на протокол судебного заседания.
72. Понятие и виды судебных постановлений. Отличия судебного решения от судебного определения.
73. Сущность и значение судебного решения.
74. Требования, предъявляемые к судебному решению.
75. Содержание судебного решения (его составные части).
76. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу.

77. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
78. Немедленное (предварительное) исполнение решения: виды и основания.
79. Определение суда первой инстанции: понятие, виды. Частные определения, их содержание и значение.
80. Понятие, значение, основания и порядок заочного производства.
81. Заочное решение: содержание, способы обжалования. Порядок и последствия рассмотрения заявления об отмене заочного решения вынесшим его судом.
82. Судебный приказ: понятие, сущность, основания и порядок выдачи. Отмена судебного приказа.
83. Понятие и сущность упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение суда по данным делам.
84. Понятие и сущность особого производства. Отличия особого производства от искового. Общие правила рассмотрения дел особого производства.
85. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
86. Усыновление (удочерение) ребенка.
87. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.
88. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным. Ограничение или лишение несовершеннолетнего возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
89. Признание движимой вещи бесхозной и признание права собственности на бесхозную недвижимую вещь.
90. Понятие, сущность и значение апелляционного производства.
91. Право апелляционного обжалования (субъекты права, объект, срок и порядок подачи жалобы (представления), ее содержание).
92. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дел судом апелляционной инстанции.
93. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения в апелляционном порядке.
94. Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции.
95. Обжалование определений суда первой инстанции в апелляционном порядке.
96. Сущность и значение кассационного производства.
97. Право на обращение в суд кассационной инстанции (субъекты, объект, содержание жалобы (представления), срок и порядок подачи жалобы или представления прокурора).
98. Процессуальный порядок рассмотрения кассационной жалобы (представления).
99. Основания для изменения или отмены судебных постановлений в кассационном порядке.

100. Полномочия суда кассационной инстанции. Постановление или определение суда кассационной инстанции.

101. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.

102. Право на обращение в Президиум Верховного Суда РФ (субъекты, объект, содержание жалобы (представления), срок и порядок подачи жалобы или представления прокурора).

103. Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления).

104. Основания для изменения или отмены судебных постановлений в порядке надзора, полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора.

105. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся и новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса.

106. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств.

107. Процессуальный порядок возбуждения производства и рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Содержание определения суда о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

108. Исполнительное производство и его значение.

109. Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в исполнительном производстве.

110. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности.

111. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Исполнительные документы, их виды и правовое значение. Давность для предъявления исполнительных документов к исполнению.

112. Общие правила исполнения. Возбуждение исполнительного производства. Меры принудительного исполнения.

113. Поворот исполнения отмененных судебных постановлений.

114. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.

115. Понятие, виды и значение альтернативных способов разрешения споров. Посредничество (медиация).

116. Арбитраж (третейское разбирательство), значение и правовое регулирование деятельности арбитража. Порядок рассмотрения споров в арбитраже.

117. Оспаривание решений третейского суда. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Гражданский процесс» размещена на официальном сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В соответствии с рабочей программой обучающиеся обеспечиваются учебно-методическими материалами, практикумами, тестовым материалом.

Для изучения может быть рекомендована основная и дополнительная литература.

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учётом внесенных поправок) // СПС Гарант, Консультант Плюс.

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1991. – №5. – Ст. 1865, СПС Гарант, Консультант Плюс.

3. Конвенция по вопросам гражданского процесса. Гаага от 01.03.1954 // Собрание постановлений Правительства СССР. – 1967. – № 20. – Ст. 145, СПС Гарант, Консультант Плюс.

4. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам. Гаага, 15.11.1965 // СЗ РФ от 13.12.2004. – № 50. – Ст. 4951, СПС Гарант, Консультант Плюс

5. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам. Гаага, 18.11.1970 // Библиотечка журнала «Вестник ВАС РФ». Специальное приложение к № 10 за 2000, СПС Гарант, Консультант Плюс.

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Минск, 22.01.1993 // Вестник ВАС РФ. – 1994. – № 2, СПС Гарант, Консультант Плюс.

7. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СПС Гарант, Консультант Плюс.

8. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» // СПС Гарант, Консультант Плюс.

9. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями // РГ от 23.07.1994, СПС Гарант, Консультант Плюс.

10. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями // РГ от 16.05.1995, СПС Гарант, Консультант Плюс.

11. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями // РГ от 06. 01.1997, СПС Гарант, Консультант Плюс.

12. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» с изменениями и дополнениями // РГ от 29.06.1999, СПС Гарант, Консультант Плюс.

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. № 138-ФЗ с изменениями и дополнениями //СЗ РФ от 18.11.2002. № 46. Ст. 4532, СПС Гарант, Консультант Плюс.

14. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002. № 95-ФЗ с изменениями и дополнениями // СЗ РФ от 29.07.2002. № 30. Ст. 3012, СПС Гарант, Консультант Плюс.

15. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // РГ. 2015. 11 марта.

16. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2, Раздел 8, Глава 25.3 // СЗ РФ от 08.11.2004, СПС Гарант, Консультант Плюс.

17. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992. № 3132-І с изменениями и дополнениями // РГ от 29.07.1992, СПС Гарант, Консультант Плюс.

18. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998. № 188-ФЗ с изменениями и дополнениями // СЗ РФ от 21.12.1998. № 51. Ст. 6270, СПС Гарант, Консультант Плюс.

19. Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» от 14.03.2002 № 30-ФЗ с изменениями и дополнениями // РГ от 19.03.2002. № 48, СПС Гарант, Консультант Плюс.

20. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. N 2202-І с изменениями и дополнениями // Ведомости СНД и ВС РФ от 20.02.1992. № 8. Ст. 366, СПС Гарант, Консультант Плюс.

21. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями // РГ от 05.06.2002, СПС Гарант, Консультант Плюс.

22. Федеральный закон от 31.05.2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями // РГ от 05.06.2001, СПС Гарант, Консультант Плюс.

23. Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // РГ от 04.05.2010 № 94, СПС Гарант, Консультант Плюс.

24. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // РГ от 31.12.2015 № 297, СПС Гарант, Консультант Плюс.

25. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007, № 50, ст. 6242, СПС Гарант, Консультант Плюс.

26. Федеральный закон от 27.07.2010 № 194-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // РГ от 30.07.2010 № 168, СПС Гарант, Консультант Плюс.

27. Федеральный закон от 21.07.1997. № 118-ФЗ «О судебных приставах» с изменениями и дополнениями // РГ от 05.08.1997, СПС Гарант, Консультант Плюс.

28. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ с изменениями и дополнениями // РГ от 06.10.2007, СПС Гарант, Консультант Плюс.

29. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» // СПС Гарант, Консультант Плюс.

Постановления Конституционного Суда РФ

1. «По делу о проверке конституционности ст. 44 УПК РСФСР и ст. 123 ГПК РСФСР в связи с жалобами ряда граждан» от 16.03.1998 № 9-П // РГ от 25.03.1998; СПС Гарант, Консультант Плюс.

2. «По делу о толковании отдельных положений ст. 125, 126 и 127 Конституции РФ» от 16.06.1998 №19-П // РГ от 30.06.1998; СПС Гарант, Консультант Плюс.

3. «По делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ» от 11.04.2000. // РГ от 27.04.2000; СПС Гарант, Консультант Плюс.

4. «По делу о проверке конституционности положения п.2 ст.1070 ГК РФ в связи с жалобами граждан И.В.Богданова, А.Б.Зернова, С.И. Кальянова и Н.В.Труханова» от 25.01.2001. № 1-П // РГ от 13.02.2001; СПС Гарант, Консультант Плюс.

5. «По делу о проверке конституционности ст. 140 ГПК РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Б.Фишер» от 14.02.2002. № 4-П // РГ от 02.03.2002; СПС Гарант, Консультант Плюс.

6. «По делу о проверке конституционности положений ст. 115 и 231 ГПК РСФСР, ст. 26, 251 и 253 ГПК РФ, ст. 1, 21 и 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» от 18.07. 2003. № 13-П // РГ от 29.07.2003; СПС Гарант, Консультант Плюс.

7. «По делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 ч. 1 ст. 27, ч.1,2,4 ст. 251, ч.2, 3 ст. 253 ГПК РФ в связи с запросом Правительства РФ» от 27.01.2004. № 1-П // РГ от 03.02.2004; СПС Гарант, Консультант Плюс.

8. «По делу о проверке конституционности п. 10 ст. 75 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и ч.1 ст. 259 ГПК РФ в связи с запросом Верховного Суда РФ» от 25.02.2004. № 4-П // РГ от 03.03.2004; СПС Гарант.

9. «По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 260 ГПК РФ в связи с жалобой гражданина Е.Г. Одиянкова» от 26.12.2005. №14-П // РГ от 12.01.2006; СПС Гарант, Консультант Плюс.

10. «По делу о проверке конституционности части первой статьи 320, части второй статьи 327 и статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Е.В. Алейниковой и общества с ограниченной ответственностью "Три К" и запросами Норильского городского суда Красноярского края и Центрального районного суда города Читы» от 21.04.2010 N 10-П // СПС Гарант, Консультант Плюс.

11. «По делу о проверке конституционности положения ст. 336 ГПК РФ в связи с жалобами граждан К.А.Инешина, Н.С.Никонова и открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» от 20.02.2006. №1-П // РГ от 03.03.2006; СПС Гарант, Консультант Плюс.

12. «По делу о проверке конституционности положений ст. 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» от 05.02.2007. №2-П // РГ от 14.02.2007; СПС Гарант, Консультант Плюс.

13. «По делу о проверке конституционности части второй статьи 392 ГПК РФ в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой» от 26.02.10 № 4-П// РГ от 12.03.2010 № 51 СПС Гарант, Консультант Плюс.

14. «По делу о проверке конституционности положения пункта 5 части первой статьи 244.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ю. Какуева» от 19.07.2011 N 17-П// РГ от 27.07.2011, N 162, СПС Гарант, Консультант Плюс.

15. «По делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 215 и абзаца второго статьи 217 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.В. Барабаша и А.В. Исхакова» от 01.03.2012 N 5-П// РГ от 16.03.2012, N 58, СПС Гарант, Консультант Плюс.

16. «По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова» от 14.05.2012 N 11-П// РГ от 30.05.2012, N 121, СПС Гарант, Консультант Плюс.

17. «По делу о проверке конституционности положений части пятой статьи 244.6 и части второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Г. Круглова, А.В. Маргина, В.А. Мартынова и Ю.С. Шардыко» от 30.11.2012 N 29-П// РГ от 14.12.2012, N 289, СПС Гарант, Консультант Плюс.

18. По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного суда» от 06.12.2013 N 27-П// РГ от 18.12.2013, N 285, СПС Гарант, Консультант Плюс.

19. «По делу о проверке конституционности части первой статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Т.И. Романовой» от 08.06.2015 N 14-П// РГ от 18.06.2015, N 130, СПС Гарант, Консультант Плюс.

20. «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» от 14.07.2015 N 21-П // РГ от 27.07.2015, N 163, СПС Гарант, Консультант Плюс.

21. «По делу о проверке конституционности части третьей статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.И. Карабанова и В.А. Мартынова» от 20.10.2015 N 27-П // РГ от 30.10.2015, N 246, СПС Гарант, Консультант Плюс.

22. «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи с жалобой гражданина М.Л. Ростовцева» от 10.03.2016 N 7-П // РГ от 23.03.2016, N 60, СПС Гарант, Консультант Плюс.

23. «По делу о проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других» от 17.10.2017 N 24-П // РГ от 09.11.2017, N 253. СПС Гарант, Консультант Плюс.

24. «По делу о проверке конституционности части первой статьи 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Т.В. Ивановой, И.М. Митина и Е.В. Шкотова» от 23.07.2018 N 35-П //РГ от 03.08.2018, N 169, СПС Гарант, Консультант Плюс.

25. «По делу о проверке конституционности абзаца второго части третьей статьи 445 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.С. Волосникова» от 12.11.2018 N 40-П //РГ от 26.11.2018, N 265, СПС Гарант, Консультант Плюс.

26. «По делу о проверке конституционности части первой статьи 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Б. Болчинского и Б.А. Болчинского» от 16.11.2018 N 43-П// РГ от 30.11.2018, N 270, СПС Гарант, Консультант Плюс.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ

1. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31.10.1995 № 8 с изменениями от 16.04.2013 № 9 // РГ от 28.12.1995, СПС Гарант, Консультант Плюс.
2. «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» от 27.06.2013 № 21// РГ от 05.07.2013, СПС Гарант, Консультант Плюс.
3. «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 20.01.2003. № 2 // РГ от 25.01.2003, СПС Гарант, Консультант Плюс.
4. «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» от 13.12.2012 № 35 // РГ от 19.12.2012, СПС Гарант, Консультант Плюс.
5. «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» от 26 июня 2008. № 13 // РГ от 02.07.2008, СПС Гарант, Консультант Плюс.
6. «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» от 24.06.2008. № 11 // РГ от 02.07.2008, СПС Гарант, Консультант Плюс.
7. «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» от 27.12.2007. №52 // РГ от 12.01.2008, СПС Гарант, Консультант Плюс.
8. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» от 20.04.2006. №8 // РГ от 03.05.2006, СПС Гарант, Консультант Плюс.
9. «О судебном решении» от 19.12.2003. № 23 // РГ от 26.12.2003, СПС Гарант, Консультант Плюс.
10. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003. № 5 с изменениями от 05.03.2013 № 4 // РГ от 02.12.2003, СПС Гарант, Консультант Плюс.
11. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» от 29.04.2010 № 10/22// СПС Гарант, Консультант Плюс.
12. «О применении норм ГПК РФ при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» от 11.12.2012, №31 // РГ от 21.12.2012, СПС Гарант, Консультант Плюс.
13. «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23.06.2015 № 25 // РГ от 30.06.2015, СПС Гарант, Консультант Плюс.
14. «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» от 29.09.2015 N 43 // РГ от 05.10.2015, СПС Гарант, Консультант Плюс.

15. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» от 13.10.2015 № 45 // РГ от 19.10. 2015, СПС Гарант, Консультант Плюс.

16. «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» от 17.11.2015 № 50 // РГ от 30.11.2015, СПС Гарант, Консультант Плюс.

17. «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» от 21.01.2016 N 1 // РГ от 01.03.2016, СПС Гарант, Консультант Плюс.

18. «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 29.03.2016 № 11 // РГ от 06.04.2016, СПС Гарант, Консультант Плюс.

19. «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» от 24.03.2016 № 7 // РГ от 04.04.2016, СПС Гарант, Консультант Плюс.

20. «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» от 18.04.2017 № 10 // РГ от 25.04.2017, СПС Гарант, Консультант Плюс.

21. «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» от 27.12.2016 № 62 // РГ от 13.01.2017, СПС Гарант, Консультант Плюс.

22. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» от 16.05.2017 № 16 // РГ от 24.05.2017, СПС Гарант, Консультант Плюс.

23. «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» от 27.06. 2017 N 23 //РГ от 04. 07. 2017, СПС Гарант, Консультант Плюс.

24. «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующего должника лиц к ответственности при банкротстве» от 21 декабря 2017 N 53//РГ от 29 декабря 2017, СПС Гарант, Консультант Плюс.

25. «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» от 21.12.2017 N 54 //РГ от 29 декабря 2017, СПС Гарант, Консультант Плюс.

26. «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» от 26.12.2017 N 57//РГ от 29 декабря 2017, СПС Гарант, Консультант Плюс.

27. «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» от 22.06.2021 N 16 // РГ 02 июля 2021, СПС Гарант, Консультант Плюс.

28. «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» от 22.06.2021 N 17 // РГ 02 июля 2021, СПС Гарант, Консультант Плюс.

29. «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда» от 15.11.2022 N 33 // СПС Гарант, Консультант Плюс.

Основная литература

1. Гражданский процесс : учебник / С. А. Алехин, В. В. Блажеев, А. Т. Боннер и др. ; отв. ред. В. В. Блажеев, Е. Е. Уксусова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2023. — 688 с. - ISBN 978-5-392-40240-3 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/47638>

2. Гражданский процесс : учебник для студентов юридических высших учебных заведений / Уральский гос. юрид. ун-т ; отв. ред. д-р юрид. наук, проф. В.В. Ярков. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2021. — 721 с. Текст : электронный. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1859244> (дата обращения: 18.03.2023). — Режим доступа: по подписке.

3. Гражданский процесс : Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. 7-е изд., перераб. М.: Издательский Дом «Городец», 2020. — 992 с.

4. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина и др. ; отв. ред. А.Т. Боннер. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2022. — 568 с. — ISBN 9785392344635 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44527> (18.03.2023).

Дополнительная литература

1. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского процесса : учебник / Е. В. Васьковский ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. Москва : Издательство «Зерцало», 2014. 462 с. (Серия «Русское юридическое наследие»). ISBN 978-5-94373-250-8. Текст: электронный. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1182577> (дата обращения: 18.03.2023). — Режим доступа: по подписке.

2. Васьковский, Е.В. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия / Васьковский Е.В. Москва : Статут, 2016. 624 с. (Классика гражданского процесса) ISBN 978-5-8354-1197-9. Текст: электронный. URL: <https://znanium.com/catalog/product/762933> (дата обращения: 18.03.2023). — Режим доступа: по подписке.

3. Решетникова, И.В. Гражданский процесс : учебное пособие / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. 8-е изд., перераб. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. 272 с. (Краткие учебные курсы юридических наук). ISBN 978-5-00156-061-6. Текст: электронный. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1913518> (дата обращения: 18.03.2023). — Режим доступа: по подписке.

4. Гражданский процесс. Хрестоматия : Учебное пособие. 3-е изд. / Под ред. проф. М.К. Треушникова. – Москва : Издательский дом «Городец», 2015. – 896 с.

5. Боннер, А.Т. Избранные труды: в 7 т. Т. III. Принципы гражданского процессуального права. Применение нормативных актов в гражданском процессе. – Москва : Проспект, 2017. – ISBN 978-5-392-24603-8 ; [Электронный ресурс]. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/35727>

6. Боннер, А.Т. Избранные труды: в 7 т. Т. IV. Проблемы установления истины в гражданском процессе. – Москва : Проспект, 2017. – ISBN 978-5-392-24604-5 ; [Электронный ресурс]. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/35729>

7. Борисова, Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учебное пособие / Е.А. Борисова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-91768-808-4. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1836943> (дата обращения: 18.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

8. Гражданское процессуальное право. учебник : В 2-х томах. Том 1 / Под ред. Крашенинникова П.В. 2-е изд., переработанное и дополненное. Москва : Статут, 2022. 550 с. ISBN 978-5-8354-1822-0. Текст : электронный. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1955928> (дата обращения: 18.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

9. Гражданское процессуальное право. В 2-х томах. Том 2 : Особенная часть. Производство по отдельным категориям дел / Под ред. Крашенинникова П.В., 2-е изд., переработанное и дополненное Москва : Статут, 2022. - 348 с. - ISBN 978-5-8354-1823-7. Текст : электронный. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1955933> (дата обращения: 18.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной спра-

вочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

				- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.;

				- № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

				- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры:

				-№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 г.
--	--	--	--	---

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, за- действованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензиро- вания
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия

		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

5.4. Учебный зал судебных заседаний

В реализации дисциплины (модуль) задействован Учебный зал судебных заседаний (ауд.№269 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, стр.1, 2). В рамках практических занятий, проводимых в нем, обучающиеся получают

необходимые профессиональные умения и навыки, а именно: развитие навыков подготовки и составления юридических документов; развитие способностей принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; развитие способности разрабатывать нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права; развитие способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; изучение особенностей отдельных стадий судопроизводства; изучение особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий судебных дел; организация и проведение деловых, ролевых, ситуационных и имитационных процессуальных игр; развитие навыков судебной риторики. Материально-техническое обеспечение Учебного зала судебных заседаний отражено в соответствующем паспорте.